국민연금기금의 법적 성격과 운용원칙에 관한 연구*

장 우 영**

≪目 次≫

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 국민연금기금의 법적 성격에 대한 논의
Ⅲ. 외국 주요 연금기금의 성격과 운용방식
Ⅳ. 기금운용자의 신인의무와 기금운용원칙
Ⅴ. 기금운용자의 신인의무와 기금운용의 공공성
Ⅵ. 국민연금기금의 신탁적 특질과 지배구조 개선
Ⅶ. 결론

Ⅰ. 서론

지난 2011년 미래기획위원회의 의제제기로 촉발된 국민연금기금의 주주권 행사 강화에 관한 논란[1]은 "국민연금기금의 성격을 과연 어떻게 이해하여야

* 이 글은 장우영, 「공적 연금기금의 지배구조에 관한 연구: 국민연금기금을 중심으로」, 박사학위논문, (경희대학교 대학원, 2009) 제5장의 논의를 보완·발전시킨 것이며 저자가 소속된 기관의 공식적인 의견이 아닙니다.

** 국민연금공단 서울남부지역본부 대리.

1) 미래기획위원회 위원장은 관료화된 대기업을 견제하고 중소기업과의 상생성장을 위한 대기업의 사회적 책임의 이행을 촉구하기 위하여 국민연금이 보유하고 있는 대기업 관련 주식의 의결권을 적극적으로 행사해야 한다는 취지의 주장을 하였다[미래기획위원회, 「공적 연기금의 주주권 행사 및 지배구조 선진화 세미나 보도자료」, (2011. 4. 26)]. 그러나 기금의 주주권 행사 강화 문제는 수익성을 확보하기 위한 투자방식의 차원에서 이러한 일련의 조치가 국민연금기금의 투자위험 관리수단으로써 적합성을 가지는 것인지의 관점에서 접근해야만 한다. 기금보유주식의 의결권 행사를 강화해야 한다는 주장의 근거를 중소기업과의 상생 또는 재벌의 사회적 책임이행과 같이 기금운용은 물론 연금제도의 운영목적과도 직접적인 연관을 가지지 못하는 사회적·정책적 목표를 달성하기 위한 수단의 측면에서 찾는 경우, 종국에는 기금운용이 정치적·사회적 압력으로부터 취약할 수밖에 없게 되기 때문이다.

하는가?" 에 대한 질문을 던지고 있다. 국민연금기금의 주주권 행사범위와 관련하여 재계는 이른바 연금사회주의(pension fund socialism)에 따른 경영간섭을 우려하여 국민연금기금의 역할을 재무적 투자자로 국한하고 그 범위를 제한하고자 하는 반면,[2] 시민단체 등은 이를 계기로 일시적인 자본시장의 등락에 구애받지 않고 장기적인 투자가 가능한 자본(patient capital)인 국민연금기금이 미국의 캘리포니아주공무원퇴직연금(CalPERS, California Public Employees' Retirement System)과 같이 의결권 행사에 적극적으로 나섬으로써 자본시장의 취약한 공적 기능의 개선에 중요한 역할을 담당해야 한다는 취지의 주장을 하고 있다.[3] 부분적립방식을 취하고 있는 국민연금기금은 향후 30여 년간 막대한 적립기금이 쌓일 것으로 예측되고 있으며 기금을 운용하는 과정에서 수익성을 높이기 위한 국내 자본시장 투자비중이 급등할 수밖에 없을 것으로 전망되고 있다.[4] 그 과정에서 개별 기업에 대한 기금의 지분율이 비약적으로 높아질 수밖에 없게 되는 점을 감안하면 주주권을 가지는 기관투자자이면서 국가에 의해서 운용되는 공공기금이라는 한계를 가지는 국민연금기금의 주주권 행사범위에 관한 찬반논란은 앞으로도 계속될 것이다.[5] 한편 국민연금기금의 운용목표로 복지, 고용 등의 분야에 대한 사회투자를 요구하는 주장도 끊임없이 제기되고 있다. 그런데 기금의 사회투자

2) 동아일보, "경제단체 '공적연기금 기업견제는 연금사회주의'", (2011. 4. 26). [http://economy.donga.com/total/3/01/20110426/36701842/1(최종 방문일: 2012. 7. 31)].

3) 경제개혁연대, "국민연금, 구체적인 실천방안과 함께 주주권 행사 강화해야", (2011. 4. 27). [http://www.ser.or.kr/sub.html?sub=policy&pn=press&m=view&article_id=19375(최종 방문일: 2012. 7. 31)].

4) 2012년 4월 기준으로 국민연금기금의 국내 주식시장 비중은 5.4%에 달한다. 국민연금공단, 「국민연금기금 현황보고서」, (2012. 4) 3면.

5) 연금사회주의에 관한 논란으로 대표적인 것은 기금보유주식에 대한 의결권 행사이지만 기금운용과 관련한 정치적 위험이라는 측면에서는 국·공채 투자 역시 논란의 여지는 있다. 기능적으로 금융채를 제외한 국채 등에 대한 채권 투자는 국가의 일반재정 결손을 보충하는 등의 역할을 하는 데 채권투자비중 조정 또는 채권이율 결정 등에 정치적 간섭이 있는 경우, 기금운용의 독립성을 저해하는 요인이 되기 때문이다. Augusto Iglesias and Robert J. Palacios, *Managing public pension reserves. Part I: Evidence from the international experience*, Social Protection Discussion Paper Series 3, World Bank, April 2000, pp. 32~33.

www.kci.go.kr

자본적 성격을 강조하는 견해는 대체로 기금의 주주권 행사 강화에 대해서도 긍정적이다.[6] 개별 기업에 대한 주식 비중이 날로 늘어가는 국민연금기금이야말로 재벌의 방만한 의사결정을 감시할 수 있는 효율적인 수단이 될 뿐만 아니라 궁극적으로는 경제정의를 실천하는 일이라는 것이다. 엄밀히 말해서 기금이 보유주식에 대하여 적극적으로 의결권을 행사하는 것이 기금을 사회투자자본으로 이해하는 것과 어떠한 논리적인 연결관계를 가지는 것은 아니다. 그러나 이러한 주장은 국민연금기금을 활용하여 사회적 변혁을 이끌어내야 한다는 인식에 있어서는 그 출발점이 같다.[7]

기금운용방향을 정하기 위해서는 기금의 법적 성격을 규명하는 것에서부터 출발하는 것이 논리적이다. 기금을 어떻게 활용할 것인지에 대해서만 관심이 집중되다 보면 국민연금기금이 연금급여를 충당하기 위한 책임준비금이 된다는 사실이 간과되기 쉬운 까닭이다. 그간의 논의는 기금의 투자방향에 대한 입장이 먼저 정해지고 법적 성격에 대한 고찰은 이에 부수하여 구색을 갖추기 위한 용도로 언급되는 경향이 있었다. 그러나 기금의 법적 성격은 기금의 투자방식과 운용방향을 정하는 이론적 근거이자 한계가 되는 것이다. 더욱이 국민연금기금과 같은 공적 연금기금은 이른바 대리인 문제에 취약한 특징을 가지고 있으므로 이를 해결하는 일응의 기준으로써 기금의 법적 성격에 대한 논의가 가지는 의미는 적지 않다. 따라서 국민연금기금의 법적 성격에 대한 분명한 개념정립과 더불어 이를 실천하기 위한 기금투자원칙의 내용을 밝히고 그 수단으로써 기금지배구조가 가져야 할 바람직한 모습에 대하여 살피는 것은 합리적인 기금운용방향을 정하기 위한 선결과제가 된다. 이하에서는 이 글의 주된 목적인 기금의 법적 성격에 대한 그간의

6) 참여연대, 「복지국가를 위한 국민연금기금의 사회적 활용방안」, (2011. 5. 13) 5~74면.

7) 기금의 성격을 신탁자산으로 이해하는 견해는 기금보유 주식에 대한 적극적 의결권 행사에 대하여 대체로 기업지배구조위험을 관리하는 수단으로 그 유용성을 긍정하고 있지만, 이는 투자위험관리 측면에서 고려할 수 있다는 것이지 그러한 결론이 기금의 신탁자산적 특징으로부터 논리적으로 귀결되는 것은 아니다. 그러나 기금의 성격을 사회투자자본 또는 국부펀드적 속성을 가지는 것으로 이해할 경우에는 사회적 요구나 펀드의 소유자인 국가의 정책기조에 따라 경제정의 실현 및 경제질서 유지의 관점에서 기금의 의결권 행사를 강화하고자 하는 유인을 가지게 된다.

www.kci.go.kr

논의를 자세히 살펴보고 이를 바탕으로 기금운용에 있어서 재무적 투자원칙을 제약하는 공공성 원칙이 가지는 의미와 역할은 무엇인지, 그 연장선상에서 논의되고 있는 사회책임투자(SRI, Socially Responsible Investment)는 기금의 투자방식으로 타당한 것인지를 검토한 뒤 기금운용의 수익성을 높이기 위한 제도적 보완이라는 측면에서 기금지배구조의 개선과제를 살펴보고자 한다.

II. 국민연금기금의 법적 성격에 대한 논의

1. 기금의 법적 성격에 대한 견해대립

1.1. 신탁자산설

국민연금기금을 일종의 신탁자산으로 이해하여야 한다는 견해는 연금기금의 조성목적, 즉 기금이 장래의 연금급여에 대한 책임준비금의 성격을 가진다는 점에 초점을 맞추고 있다.[8] 이러한 견해는 ① 연금보험료가 의무적으로 징수되는 점(국민연금법 제89조제1항, 제95조제4항), ② 연금가입자의 기여수준, 즉 연금보험료 납부액 및 납부기간 등에 따라서 연금급여 수준이 정해지는 점(국민연금법 제51조) 등을 주된 이유로 들고 있으며 그 결과 우리 국민연금법도 "보건복지부장관은 국민연금사업에 필요한 재원을 원활하게 확보하고 이 법에 따른 급여에 충당하기 위한 책임준비금으로서 국민연금기금을 설치한다."고 규정함으로써 연금급여에 대한 기금의 책임준비금적 성격을 분명히 선언하고 있다고 이해한다(국민연금법 제101조제1항).

8) Carmichael J. And R. Palacious, "A Framework for Public Pension Management," *Public Pension Fund Management: Governance, Accountability and Investment Policies*, Proceedings of the Second Public Pension Fund Management Conference, World Bank, May 2003, p. 7.

www.kci.go.kr

1.2. 신탁자산 및 사회투자자본설

국민연금기금의 사회투자자본적 성격을 강조하는 견해[9]는 ① 연금급여수준의 차이가 가입자의 가입기간 중 기여도에 비례하는 사보험과는 달리 국민연금법은 연금급여산출시 급여산정비율에 차이를 둠으로써 소득계층 간 실질부담을 다르게 하고 있다는 점에서 현행 국민연금제도는 소득재분배수단의 특성을 가지고 있고(국민연금법 제51조제1항제1호), ② 실제 기금의 조성에 있어서도 관리운영비에 대한 국고부담, 사업장가입자에 대한 사용자의 부담금, 농어민인 지역가입자에 대한 국고지원금(국민연금법 제87조, 제88조제3항, 같은 법 부칙 제7조) 등 연금가입자가 실제로 부담하지 않는 부분이 존재하며, ③ 국민연금법이 연금산정방식으로 확정급여방식(DB plan, Defined Benefit plan)[10]을 취하고 있으므로 연금가입자는 적립기금의 운용결과에 상관없이 법상 확정된 급여를 받게 되어 기금운용성과의 변동에 따른 적립기금의 과부족에 영향을 받지 않는 점을 그 이유로 든다. 한편 이러한 전통적인 논의를 바탕으로 최근에는 국민연금기금의 금융부문에 편중된 보수적 자산운용이 가지는 문제점을 지적하면서 기금의 사회투자자본적 성격을 강조하는 견해가 제기되고 있다.[11] 이러한 견해는 앞서의 이론적 근거들에 덧붙여 기금의 규모, 재원형성단위, 기금의 재정방식에 주목하고 이를 토대로 국

---

9) 국민연금공단, 「국민연금법 해설」전면개정판, (2010) 401면. 다만, 대부분의 문헌에서 분명하게 기술하고 있지는 않지만 기금의 사회투자자본적 성격을 강조하는 견해도 기금의 신탁자산적 특성을 부정하지는 않는 것으로 보인다. 사회·경제적 발전(social and economic development)을 고려한 기금투자를 허용하는 국제사회보장협회의 사회보장투자지침도 이러한 투자는 안정성과 수익성(security and profitability)이라는 근본 목적에 부수된 것으로 이해하고 있다. ISSA, *Guidelines for the Investment of Social Security Funds*, 2008, p. 9.

10) 공적 연금제도를 운영하는 대부분의 국가는 1889년 이를 최초로 도입한 독일의 영향을 받아 확정급여형 방식을 선호하고 있다[강성원, "딜레마에 빠진 국민연금개혁", 「CEO Information」제598호, (삼성경제연구소, 2007. 4. 4) 7면]. 확정급여방식의 연금제도는 운영초기부터 바로 연금지급이 가능할 뿐만 아니라 고령사회가 도래하기 이전에는 연금가입자가 납부하는 연금보험료에 비하여 연금급여수준이 높기 때문에 제도 도입 단계에서 대중적인 지지를 얻기 쉬운 장점을 가진다. 그 결과 공적 연금제도를 운영하는 대부분의 국가는 확정급여방식의 연금제도를 도입하게 되었다.

11) 김연명, "신탁기금인가, 사회투자자본인가?: 국민연금기금의 성격 투자정책에의 함의", 「사회복지정책」 제38권 제2호, (한국사회복지학회, 2011. 6) 224면, 228~238면.

www.kci.go.kr

민연금기금이 사회투자자본적 성격을 가지는 것으로 이해한다. 다시 말해서 ① 국민연금기금의 절대규모가 급격하게 증가하여 멀지 않은 장래에 우리 자본시장이 감당할 수 있는 범위를 벗어날 것으로 예측되고 있으므로 금융부문에 집중된 기금 투자만으로는 수익원 발굴에 어려움이 있고, ② 고령사회에 따른 연금지급채무의 증가로 기금자산의 집중적인 매각이 필요한 상황에 처할 경우, 금융부문에 편중된 투자는 부득이 대규모로 기금을 유동화하는 데서 비롯되는 기금의 자산가치 하락문제에 취약하며, ③ 연금기금은 안정성을 고려하여 보수적으로 운용할 수밖에 없으므로 국·공채 투자규모 증대 및 대기업 우량주 위주의 편중된 투자가 불가피한데 이는 국가재정규율을 약화시킬 뿐만 아니라 전 국민을 가입대상으로 삼고 있는 우리 국민연금제도에 있어 기금의 부담자와 수혜자가 괴리되는 문제를 가져오며, ④ 우리 연금제도가 재정방식으로 채택하고 있는 부분적립방식은 완전적립방식과 달리 처음부터 장래의 어느 시점에서는 연금지급채무를 완전히 충당하지 못하는 한계를 예정하고 있기 때문에 기금을 순수한 의미의 책임준비금으로 볼 수 없다는 점을 그 이유로 들고 있다.

1.3. 신탁자산 및 국부펀드설

국민연금기금의 법적 성격에 대한 그간의 논의는 이를 신탁자산으로 볼 것인지, 아니면 그와 더불어 사회투자자본적 성격이 더욱 강한 것으로 이해할 것인지에 초점이 맞춰져 있었다. 그런데 최근 국부펀드(SWF, Sovereign Wealth Fund)에 대한 관심이 높아지면서 공적 연금기금의 자본시장 운용비중이 높은 미국과 캐나다를 중심으로 국부펀드와 공적 연금기금의 관계에 대한 논의가 고조되고 있다.[12] 아직까지 국부펀드의 보편적인 개념정의는 물론 공적 연금기금과의 관계에 대해서도 확립된 견해는 없지만, '특수한 목적 달성을 위해 사실상 정부가 소유 또는 관리하는 투자기구'라는 점이 국부펀드의 본질적 요소라는 점에 대해서는 이견이 없다.[13] 이와 관련하여 국민연

12) 주강원, "국부펀드의 규제에 관한 연구", 「홍익법학」 제11권 제1호, (홍익대학교 법학연구소, 2010) 408면.

www.kci.go.kr

금기금을 신탁자산과 국부펀드의 양면성을 갖는 것으로 이해하는 견해가 있다.[14] 국민연금기금의 국부펀드적 성격을 강조하는 견해는 ① 적립방식의 공적 연금기금은 비록 연금가입자의 보험료 부담에 기반을 둔 연금급여가 이루어진다는 점에서 신탁자산의 성격을 가지고 있긴 하지만, 세대내·세대간 계약[15]의 형태를 가지고 있는 국민연금제도의 특성을 고려할 때 적립기금을 순수한 의미의 신탁자산으로 보기 어렵다는 점, ② 연금기금의 최종적인 수혜자는 연금가입자이지만 사회보험인 국민연금제도를 통하여 국민의 생활안정과 복지증진에 기여한다는 거시적인 효과를 고려하면 국가도 수혜자로 볼 수 있다는 점, ③ 현재의 기금지배구조를 국부펀드의 지배구조로 단정하긴 어렵지만 국가의 영향력을 부정할 수만은 없다는 점을 그 이유로 들고 있다.

2. 사회투자자본설과 국부펀드설에 대한 비판

2.1. 사회투자자본적 성격을 강조하는 견해에 대한 비판

국민연금기금에 대하여 사회투자자본적 성격을 강조하는 견해는 재무적 수익성을 최우선 가치로 삼는 신탁자산설의 주장을 비판하면서 국민연금제도의 사회연대적 속성, 즉 연금보험료 및 연금급여의 산정에 있어서 세대내·세대간 합의가 전제되어 있으므로 국민연금을 순수하게 소득비례연금으

---

13) 김민석, "국부펀드의 세계적 추세와 정책적 시사점", 「국회금융정책연구회 정책심포지엄 발표집」, 한국증권연구원, 2008. 9. 23, 21면; 국제통화기금(IMF)은 최근 발표한 국부펀드에 대한 일반원칙 및 실행규칙 최종합의안(이른바 Santiago Principles)에서 국부펀드를 '정부소유의 특수목적 투자펀드(special purpose investment funds or arrangements that are owned by the general government)'로 정의하고 있다. IMF, *Sovereign Wealth Fund, Generally Accepted Principles and Practices Santiago Principles*, October 2008, p. 3.

14) 정창률, "국민연금기금의 근본성격에 관한 연구: 다양한 위상과 가능성 고찰", 「사회복지정책」 제37권 제1호, (한국사회복지정책학회, 2010. 3) 61~64면.

15) 공적 연금제도의 '세대내 계약'적 속성은 계층 간 소득재분배적 요소를 말하는 것으로서 연금산정에 있어 이른바 균등부문의 반영을 통하여 실현된다(국민연금법 제51조제1항제1호). 한편 연금제도의 '세대간 계약'적 속성은 제도 운영상 앞선 연금가입자와 수급자가 누리는 상대적으로 낮은 보험료율과 높은 연금급여수준을 설명하기 위한 도구적 개념으로서 연금제도에 먼저 진입한 세대가 후세대의 사회·경제적 기반을 조성해준다는 측면에서 그들이 누리는 편익이 일종의 대가관계를 가지는 계약으로 볼 수 있다는 것이다.

DOI: 10.18397/SOW

로 보기 어렵다는 점을 주된 근거로 삼고 있다. 나아가 최근에는 경제적 관점에서 기금의 사회투자자본적 성격을 이해하려는 견해도 등장하였다. 기금의 규모로 미루어 국내 자본시장의 수용범위를 벗어날 것이 예견되는데다가 전 국민을 대상으로 하는 국민연금제도를 통해 조성된 기금을 수익률 위주로 안전자산에 투자할 경우 결과적으로 기금으로 인한 편익이 대기업과 같은 특정부문에 한정되는 결과를 초래하므로 사회간접자본투자를 통하여 자산운용의 편중을 막고 중장기적으로 연금재정기반의 강화를 꾀할 수 있다는 논리이다.[16] 이러한 접근은 공적 연금제도가 가지는 공익적 가치에 주목하여 기금의 사회투자자본적 성격을 강조했던 과거의 견해와 달리, 금융부문에 편중된 자산운용이 갖는 경제적 문제점에 대한 대안으로서 기금의 사회투자를 바라본다는 점에서는 긍정적인 측면이 있다.

그러나 이러한 주장은 다음과 같은 이유에서 취하기 어렵다. 첫째 이러한 견해는 기금운용 목적상의 혼란을 야기하여 운용수익에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 사회투자자본적 성격을 강조하는 견해가 투자대상으로 예시하는 낙후지역의 발전, 중소·벤처기업의 육성, 지역 내 고용창출 등의 요구는 기금의 수익성과 직접적인 관련을 가지지 못하는 것이다. 서로 상충하는 성격을 가지는 복수의 운용목표를 제시하는 것은 수익성 있게 기금을 운용하는데 장애가 된다. 둘째 기금의 사회투자자본적 성격을 강조할 경우에는 기금이 사회적·정치적으로 전용될 위험성이 매우 커지게 된다. 공적 연금기금의 재무적 가치를 극대화하기에 앞서 사회적 변화를 가져오는 수단으로 기금을 이해하는 경우에 이는 자산분배전략에 영향을 미쳐 낮은 운용성과로 이어질 수 있다는 문제를 안고 있다. 미국에서 1990년대 활발하게 행해졌던 경제목적투자(ETIs, Economically Targeted Investments)가 이에 해당하는 대표적인 사례이다.[17] 정책적 의도에 기초하여 기금운용이 이루어지는 경우에는 재무

16) 김연명, 앞의 글, 228~238면.

17) 경제목적투자(ETIs)는 1990년대 미국에서 가장 논란이 많았던 연금기금의 운용행태 중 하나였다. 실제로 미국의 대표적인 공적 연금기금인 CalPERS의 경우, 사회후생효과 증대를 통하여 기금의 수익성을 높인다는 명분으로 무주택자와 건설고용창출을 위한 주택건설에 기금을 투자하였고, 미국의 코네티컷주는 1,000개의 일자리 신설을 위해 지역기업에 대한 투자

UNIVERSITY OF SEOUL

적 건전성 확보에 초점을 맞춘 경우에 비해 운용성과가 은행예금에 대한 이자수익 또는 임금상승률에도 미치지 못하는 경우가 많다는 것이 보편적인 실증분석 결과이다.[18] 셋째 기금운용 수익이 낮은 경우, 그 결과에 대한 책임규명이 어렵다. 국가는 경기·주식부양, 임대주택건설 등 다양한 정책목표를 가지고 있으며 이를 달성하기 위해 예산의 제약이 없는 각종 기금에 관심을 두기 마련이다. 사회적 편익 측면에서 경제목적투자(ETIs)의 필요성이 긍정되기는 하지만 투자손실은 일정한 시점이 지나야 나타나므로 위험부담에 대한 도덕적 해이가 발생하기 쉽다.[19] 더군다나 다른 공적 연금과 달리 국민연금법에는 국가의 지급보장 규정도 마련되어 있지 않으므로 기금이 연금수급권의 유일한 책임재산이 된다는 점을 감안하면,[20] 기금운용의 목적이 수익성 확보를 통한 기금재정 안정에 있다는 점을 아무리 강조해도 지나침이 없다.

2.2. 국부펀드적 성격을 가진다는 견해에 대한 비판

단기적인 수익률에 얽매이지 않고 다양한 사회·정책적 고려를 바탕으로 탄력적으로 국민연금기금이 운용되어야 한다고 주장하는 측면에서 국부펀드설과 사회투자자본설은 그 맥락을 같이 한다. 특히 국부펀드는 국가가 운용하는 투자자본으로서 장기투자 성향을 가지고 있다는 점에서 국민연금기금과 외형상 유사한 측면이 있다. 국부펀드에 대해서는 아직 보편적으로 확립된 개념정의가 내려지고 있지 않으나 일반적으로 ① 기금 소유자가 정부일 것, ② 기금의 직접적 부채(explicit debt)가 없을 것, ③ 정부의 정책목표에

를 실시하기도 하였다. Stevenson, Richard W, "Pension Funds Becoming a Tool for Growth," *New York Times*, 17 March 1992, D1.

18) Augusto Iglesias and Robert J. Palacios, *op. cit.*, p. 37.

19) 보건복지부, 「국민연금법 전부개정법률안 공청회 자료집」, (2007. 10. 19) 6~7면.

20) 국민연금법은 다른 공적 연금기금과는 달리 국가의 지급보장책임에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않다. 공무원연금은 기금재정수지적자에 대한 국가와 지방자치단체의 보전책임을 법에 명기함으로써 국가 등이 그 지급을 보장하고 있으며, 이는 군인연금이나 사학연금의 경우도 마찬가지이다. 공무원연금법 제69조제1항 및 제69조의2, 사학연금법 제53조의7, 군인연금법 제39조의2.

www.kci.go.kr

따라 기금이 탄력적으로 운용되므로 국부펀드의 궁극적인 수혜자(beneficiary)는 특정 개인이 아닌 국가라는 점이 개념적 징표로 제시되고 있다.[21)]

생각건대, 국민연금기금은 국부펀드와는 구별되는 개념으로 보아야 한다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째 국민연금기금은 본질적으로 연금급여의 책임준비금이라는 단일한 목적을 가지며 장기적[22)]으로 확정된 연금급여 지급부채에 충당하기 위하여 조성·운용되는 자금이라는 점[23)]에서 국부펀드와 구별된다.[24)] 국민연금기금은 국고금[25)]의 성격을 가지고 있다는 점에서 정부가 소유하는 국부펀드와 외형적으로 유사한 모습을 보인다. 그러나 국부펀드는 다양한 정책적 목적을 가지고 특정한 정부지출을 충당하기 위하여 조성·운용된다는 점에서 연금지급채무라는 직접적인 부채에 충당하기 위한 국민연금기금과는 다른 개념이다. 둘째 국민연금기금의 최종 수혜자는 연금가입자이지 국가가 아니다. 국가는 국민연금사업을 관리·운영하고 연금지급채무를 지는

---

21) Monk, A. H. B, *Is CalPERS a Sovereign Wealth Fund?*, Center for Retirement Research at Boston College, December 2008, pp. 3~4; 이승호/김한수/최순영, 「글로벌 국부펀드 현황 및 시사점」 조사보고서 12-01, (자본시장연구원, 2012. 6) 9면.

22) 국민연금 가입자들은 법에서 정한 수급연령에 도달하기 전에는 극히 예외적인 경우만 국민연금제도의 탈퇴와 일시금 수령이 허용되기 때문에 국민연금은 지급만기구조가 장기적이다. 국민연금법 제77조제1항.

23) 정창률, 앞의 글, 62면에서는 국부펀드가 되기 위해서는 직접적 부채가 없어야 한다고 서술하면서 이 점에서 국민연금기금은 국부펀드의 성격을 명확히 가진다고 기술하고 있지만 국민연금기금이 연금급여의 책임준비금이라는 점을 감안하면 이러한 결론은 의문이다.

24) 국부펀드와 공적 연금기금의 차이에 대해서는 A. Blundell-Wignall et al., *Sovereign Wealth and Pension Reserve Fund Issues*, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions 14, OECD, January 2008, pp. 118~120, pp. 123~124.

25) 국가재정법은 그 입법목적에서 예산, 성과관리 및 국가채무 등과 함께 기금이 국가재정에 속하는 것임을 명시하고 있고(국가재정법 제1조), 국고금의 관리에 관한 사항을 정하고 있는 국고금관리법은 국가재정법에 따라 설치된 기금 중 기금의 관리 또는 운용업무를 위탁한 경우를 포함하여 중앙관서의 장이 관리·운용하는 기금에 납부된 모든 현금 및 현금과 동일한 가치를 가지는 것으로 대통령령이 정하는 것은 모두 '국고금'으로 정의하고 있다(국가재정법 제2조제1호가목, 제3조제1항제2호). 따라서 국민연금기금의 실질적인 관리·운용주체가 국민연금공단이라고 하더라도 국민연금기금에 납부된 현금 등의 법적 성격은 국고금에 해당하는 것으로 국가의 일반회계 및 특별회계와는 별도로 설치된 국고의 일부라고 할 수 있다. 장우영, "기금취득주식양도에 대한 증권거래세 부과의 법적 문제에 관한 고찰", 「법제연구」 제39호, (한국법제연구원, 2010) 399면.

자이지 연금수급권을 가지는 자가 아니기 때문이다(국민연금법 제2조, 제50조). 셋째 국민연금기금은 국부펀드와는 재원조달방법이 다르며 그로 인해 국부펀드에 비하여 엄격한 자산운용상 한계를 가진다. 국부펀드는 정부의 잉여재정 등[26]을 재원으로 하지만 국민연금기금은 연금가입자의 연금보험료 납부(contribution)를 통해 조성된다. 그 결과 신탁자산인 국민연금기금을 운용하는 자는 수탁자로서 신인의무(fiduciary duty)에 기초하여 기금을 운용하여야 한다. 따라서 투자대상의 선정 및 운용에 있어서 정부가 자율성을 가지는 국부펀드에 비해서 국민연금기금은 연금급여의 책임준비금으로서 재정적 안정성을 유지하는 것이 우선 과제가 된다. 국민연금기금이 채권중심의 투자경향을 가질 뿐만 아니라 주식시장에 투자하는 경우에도 위험성이 적은 우량기업에 대해서 투자를 집중하는 등 소극적인 투자자로서의 면모를 보이는 것도 바로 그런 이유 때문이다.[27] 국부펀드는 대부분의 자산을 해외에 투자하고 있으며 수익성이 크지 않은 경우에도 국가의 이해관계에 따라 전략적으로 해외의 주요 기업이나 다른 나라의 전략산업군에 대한 인수에 나설 수 있다는 점에서 상당히 유연한 투자구조를 가지고 있다. 그러나 국민연금기금의 경우, 수익성을 희생하는 것이 명백한 투자는 신인의무에 위배되는 것이다. 마지막으로 기금운용방식에 대한 우리의 입법태도 변화로 미루어 볼 때 국민연금기금이 국부펀드의 성격을 가지고 있다고 보기는 어렵다. 기금의 여유자금 대부분을 사회간접자본 등에 대한 투자를 위하여 공공자금관리기금에 강제예탁하도록 규정하였던 공공자금관리기금법상 강제예탁조항(1999. 1. 29. 법률 제5696호로 개정되기 전의 공공자금관리기금법 제5조제1항)은 지난 1998년 폐지되었고 기존에 강제예탁되었던 기금도 2005년까지 전액 상환되었다. 따라서 국민연금기금이 국부펀드의 성격을 가진다고 해석하는 것은 이와 같은 기금운용방식에 대한 법적 환경의 변화를 간과한 해석론이다.

26) 국부펀드의 자금은 일반적으로 재정잉여금, 외환보유액, 민영화 과정, 상품수출 이익 등을 통해 조달된다.

27) 안수현, “연금과 회사지배구조”, 「BFL」 제15호, (서울대학교 금융법센터, 2006. 1) 25면.

www.kci.go.kr

3. 신탁자산으로서의 국민연금기금

국민연금기금은 연금급여 지급을 위한 장기부채성 책임자산으로서 신탁자산의 성격을 가지는 것으로 이해하여야 한다.[28] 그 이유는 다음과 같다. 첫째 국민연금 가입과 연금보험료 징수의 강제성에 비추어보면(국민연금법 제6조, 제80조, 제95조제4항) 국민연금기금의 성격을 단순히 사회투자자본으로 이해할 수는 없다. 사회보험인 국민연금은 가입이 강제되고 있음에 반해 탈퇴는 극히 예외적으로 허용된다. 따라서 연금가입자가 부담한 연금보험료에 대한 반대급부는 장래에 연금수급권을 취득하는 것에 의해서만 현실화된다.[29] 국민연금기금은 연금수급권의 실현을 담보하는 유일한 책임재산이 된다는 점에서 신탁자산으로 보아야 하며 국민연금사업을 주관하고 있는 국가에게는 신인의무에 따른 엄격한 기금운용책임이 요구된다고 보아야 한다. 더군다나 연금급여의 지급보장에 대한 국가의 책임규정도 없는 현재의 입법태도를 고려하면 신탁자산으로 국민연금기금을 이해하여야 할 이유가 분명하다. 둘째 국민연금제도의 사회연대적 성격은 사회보험인 연금제도를 운영하는 데서 얻어지는 편익이므로 이는 기금의 성격 및 운용목적에 대한 논의와는 구분하여 이해하여야 한다. 사회보험으로서 국민연금제도는 연금급여산정에 있어 소득재분배적 요소를 가지고 있지만(국민연금법 제51조제1항제1호), 이는 소득계층 간 재분배를 통한 사회통합기능[30]을 이루고자 하는 공적 연금제도의 운영목적에 따른 것일 뿐 기금의 운용목적이 이러한 가치에 구속되어야 하는 것은 아니다. 국민연금기금은 연금지급의 책임준비금이라고 하는 고유의 목적을 가지고 있기 때문이다(국민연금법 제101조제1항). 셋째 현행 국민연금제도가 기금운용실적과는 무관하게 미리 정해진 수준의 연금을 지급하는 확정급여방식(DB plan)을 채택하고 있으므로 연금가입자는 기금운

28) 한성윤/박길남/임원웅, 「국민연금기금의 자산배분」 연구보고서 2003-07, (국민연금연구센터, 2003) 8~9면.

29) 다만, 사회보험에서 가입자와 실제 급여수령자가 반드시 일치하는 것만은 아니다. 예컨대 국민연금법상 유족연금은 연금가입자 등이 사망한 경우에 그 피부양자중 국민연금법이 정한 요건을 충족하는 자가 수급권을 가진다. 국민연금법 제72조, 제73조.

30) 국민연금공단, 앞의 「국민연금법 해설」 전면개정판, 198~199면.

www.kci.go.kr

용에 이해관계가 없다고 볼 수 있고 그 결과 기금운용의 법률관계를 신탁관계로 구성할 수 없다는 논리는 기금의 운용성과가 국민연금제도에 미치는 영향을 간과한 주장이다. 확정급여방식 연금제도(DB plan)에서도 기금의 수익성은 장기적으로 연금급여율의 하락을 방지하거나 최소한 연금보험료의 증가위험을 낮추는 계기가 된다는 점에서 연금가입자와 이해관계를 가진다. 더욱이 기금고갈 논란으로 인하여 급여수준의 하향조정이 예상되는 만큼 연금급여 산정방식으로 확정급여방식을 채택하고 있더라도 실질적으로는 기금운용성과가 연금급여수준에 직접적인 영향을 미친다고 해석해도 지나침이 없다. 마지막으로 국가의 대리인 문제가 가져오는 위험성을 고려할 때 기금의 성격은 신탁자산으로 이해되어야 한다. 국가의 대리인 문제는 국가가 단일목표를 가진 주체가 아니며 각자의 다양한 정책적 목표를 가진 부처의 집합이라는 점에서 나타나게 된다.[31] 즉 각 부처는 고유의 정책적 목표를 가지고 있으며 이를 달성하기 위해서 공적 연금기금을 일종의 정책자금으로 이해하고 그 운용에 관여하려는 유인을 가지게 된다. 이때 이러한 정책목표들이 공공의 이익에 기여하는 측면이 있는 경우라고 할지라도 그것이 기금소유자의 이해와 반드시 일치하는 것은 아니라는 점에서 공적 연금기금에 있어 국가관련 대리인 문제의 심각성이 존재한다. 특히 국민연금기금이 국부펀드적 성격을 갖는 것으로 이해할 경우, 기금운용에 있어서 운용주체인 국가의 재량권을 과도하게 인정하게 되므로 기금운용의 독립성을 저해할 우려가 크다.

국민연금기금을 신탁자산으로 이해하는 것이 기금의 공적인 성격을 외면하는 것은 아니지만 본질적으로 기금은 연금급여의 지급을 위해 조성된 책임준비금으로서의 성격을 가지므로 기금의 성격을 사회투자자본 또는 국부펀드로 보고 기능적으로 국가 예산의 한 부분과 같이 다루는 것은 바람직하지 않다. 따라서 국민연금기금의 기본성격은 책임준비금으로, 운용목적은 기금의 재무적 수익성 제고에 놓고 제도 운영상의 문제점들을 해결해 나가는 것이 타당하다고 본다.

31) 조성훈/고광수/박창욱, 「공적연금의 지배구조에 관한 연구: 국민연금을 중심으로」 연구보고서 04-04, (한국증권연구원, 2004. 9) 20면.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 외국 주요 연금기금의 성격과 운용방식

1. 캘리포니아주공무원퇴직연금

캘리포니아주공무원퇴직연금(CalPERS, California Public Employees' Retirement System)은 캘리포니아 주정부에 고용된 근로자에게 퇴직연금급여를 제공하기 위해 설립된 특수직역연금이며 공적 연금기금으로서 미국 최대의 기관투자자로 꼽힌다. CalPERS의 장기적인 투자전략목표는 미래의 연금지급에 소요되는 비용을 충족할 수 있도록 기금운용수익을 달성하는 것이며 비슷한 규모의 다른 기금과 비교하여 장기적으로 평균이상의 장기운용성과를 도출하는 것과 신인의무의 범위 내에서 합리적인 방식으로 투자하는 것을 부가적인 운용목표로 삼고 있다. 대부분의 공적 연금기금들과 마찬가지로 초기에는 기금투자가 채권에 한정되었으나 1953년과 1967년 부동산과 주식에 대한 투자가 제한적으로 허용되기 시작하였고 투자대상에 대한 모든 제한이 없어진 1984년 이후부터 CalPERS는 본격적으로 투자기관으로서 입지를 다지게 되었다.[32] 특히 1990년대 이후에는 기금투자를 통한 기업지배구조개선 활동에 적극적으로 나서고 있으며, 이른바 집중감시대상 기업목록(focus list)을 만들어 이들 기업에 대한 지배구조개선에 주력하고 있다.

CalPERS는 재정방식으로 완전적립방식을 택하면서 연금급여수준이 사전에 정해진 확정급여방식(DB plan)을 취하고 있기 때문에 기금의 수익성 악화는 직접적인 연금보험료 인상으로 이어지게 된다. 그 결과 연금보험료 수준의 변동성을 낮추기 위해서 기금의 수익성이 중요한 의미를 가지게 되며 기금의 성과를 높이기 위하여 CalPERS의 기금운용자에게는 충분한 재량이 보장되어 있는 동시에 그에 따른 충실의무와 고도의 주의의무가 부과되어 있다.[33] 먼

32) Raquel Pichardo, "CalPERS a Model of Innovation at 75", *Pensions & Investments*, P&I Research Center, May 14, 2007. [http://www.pionline.com/article/20070514/PRINTSUB/70511017(최종 방문일: 2012. 7. 31)].

33) plenary authority는 기금운용 의사결정 전반에 있어 충분하고(full), 완결된(complete) 형태의 절대적인(absolute) 권한을 의미한다.[http://www.calpers.ca.gov/index.jsp?bc=/utilities/

www.kci.go.kr

저 기금운용 전반에 관한 배타적인 관리 · 감독권한(exclusive authority)를 가지는 이사회는 기금의 관리 · 운용에 대한 절대적인 자율권(plenary authority)을 갖는다. 이러한 권한은 기금의 정책적 전용을 통한 재정건전성 훼손을 방지하고 부당한 정치적 압력으로부터 기금운용의 독립성을 보장하고자 1992년 캘리포니아주 헌법의 개정을 통해 인정된 것으로 제도보장(constitutional authority)의 본질적 내용에 해당한다.[34] 다음으로 캘리포니아주 헌법은 CalPERS의 기금이 연금가입자로부터 신탁된 재산의 성격을 가진다는 전제에서 기금운용 수탁자로서 이사회는 연금가입자와 수급자의 이익을 보장하기 위한 유일하고 고유한 신인의무(sole and exclusive fiduciary responsibility)를 부담하는 것으로 규정한다.[35] 그러므로 이사회를 구성하는 위원들은 오직 연금가입자와 수급자의 이익 즉, 과도한 연금보험료의 상승을 방지하고 이들에게 연금급여의 안정적인 수급을 보장한다는 견지에서만 기금을 운용하여야 한다는 충실의무를 부담한다. 특히 캘리포니아주 헌법은 이사회가 부담하는 충실의무가 다른 어떤 의무보다도 최우선적으로 준수해야 할 의무라는 점을 분명히 밝히고 있다. 이러한 입법태도는 특수직역연금으로서 CalPERS의 이사회가 다양한 단체의 대표로 구성되는 점을 감안하여 구성원간의 의사충돌을 방지하기 위한 것이기도 하다. 마지막으로 이사회 구성원이 부담하는 주의의무의 정도에 대해서는 전통적인 신탁법이 요구하는 수준보다도 엄격하게 규정되어 있다. 영미법상 일반적으로 수탁자에게 요구되는 주의의무의 기준은 신탁자의 이익이 최대한 실현되도록 신중한 사람에게 기대되는 관심과 능력 그리고 성실성을 가지고 행동하여야 한다는 것이다.[36] 그러나 캘리포니아주 헌법은 이사회에게 보다 강화된 '해당문제에 익숙한(familiar with these matters) 자의 주의의무'를 부담시킴으로써 고도의 전문성이 요구되는 투자의사결정 등에 있어서 이사들의 책임있는 판단을 기대하고 있다.[37]

---

glossary/home.xml#ps(최종 방문일: 2012. 7. 31)].

34) Cal. Const. amend. 1992, XVI, §17(a).

35) Cal. Const. amend. 1992, XVI, §17(b).

36) 임영재/이중기, 「기업연금의 지배구조설계에 관한 소고」정책연구시리즈 2003-03, (한국개발연구원, 2003. 12) 24면.

www.kci.go.kr

기금운용에 관한 폭넓은 재량과 엄격한 신인의무는 CalPERS가 우수한 기금운용성과를 이뤄내는 배경이 되었다는 평가이다.[38)]

2. 캐나다연금기금투자위원회

캐나다연금기금투자위원회(CPPIB, Canada Pension Plan Investment Board)는 퀘벡주를 제외한 캐나다 연방의 수정적립방식 소득비례연금인 캐나다 연금제도(CPP, Canada Pension Plan)를 통하여 적립된 연금기금을 운용하기 위하여 캐나다연금기금투자위원회법(CPPIBA, Canada Pension Plan Investment Board Act)에 따라 1998년에 연방공사(crown corporation)의 형태로 설립된 기금운용법인이다.[39)] CPPIB는 부과방식으로 운영되었던 CPP가 각종 투자제약으로 인하여 재정위기를 겪을 것으로 전망되자 여유자금을 주식과 같은 고수익 위험자산에 투자하여 기금운용성과를 높이기 위한 목적으로 도입되었다. 그 결과 CPPIB는 신탁자산인 연금기금의 수탁자로서 권한과 의무를 충실히 이행하기 위한 구조로 설계되었으며 정부는 물론 다른 이해관계자들로부터 독립된 당사자의 지위(arm's length policy)를 가지고 있다.

기금운용자로서 CPPIB는 다음과 같은 특징을 가진다. 첫째 CPPIB는 기금수익성의 극대화를 통하여 연금가입자와 수급자에게 최대수익(a maximum rate of return)을 보장하는 것을 단일한 운용목표로 삼고 있다.[40)] 둘째 기금운용심의·의결권과 감독권을 가지는 CPPIB의 이사회는 기금운용 의사결정 전반에 대하여 독자적인 권한을 가진다.[41)] 특히 CPPIBA는 투자정책과 기준 및 절차의 수립과 임원의 임명과 보수에 관한 사항 및 재무제표 등의 승인에 관한 사항 등을 이사회의 고유권한으로 정하고 명문으로 위임을 금지하고 있다.[42)] 이러한 입법태도는 명확한 기금운용목표를 가지고 민간금융전문가에

37) Cal. Const. amend. 1992, XVI, §17(c).
38) 조성훈/고광수/박창욱, 앞의 글, 83면.
39) CPPIBA §3.
40) CPPIBA §5.
41) CPPIBA §6(1), §9(2).

www.kci.go.kr

게 충분한 투자권한을 부여하는 것이야 말로 선택과 집중을 통해 최대의 운용수익을 올릴 수 있는 최선의 방법이라는 인식에서 비롯된 것이다.[43] 셋째 CPPIBA는 이사회를 비롯한 모든 CPPIB의 구성원에게 연금가입자와 수급자의 이익을 최대한 보장할 것을 요구하는 충실의무와 함께 고도의 주의의무를 부과하고 있다.[44] 특히 주의의무와 관련하여 "…… 수탁자가 관련 업무를 수행함에 있어 사실상 또는 직업이나 업무의 특성상 가지는 특정한 수준의 지식이나 기술이 있는 경우에는 그에 걸맞은 업무수행이 이루어져야 한다." 고 규정함으로써 그 수준을 엄격히 요구하고 있다.[45] 이러한 의무규정은 강행규정이며 그 위반에 대한 책임은 개별적인 약정이나 어떠한 형태의 결의 또는 정관의 규정에 의해서도 경감되지 않는다.[46] 넷째 CPPIB는 민간투자법인의 형태를 가지고 있으며 정부로부터 기관운영비를 보조받지 않는다. CPPIB는 운영재원을 CPP에 적립된 기금에서 조달하지만 연방정부의 재정보조를 받지 않는다. 이는 기금운용의 권한과 책임이 오직 CPPIB에게 있다는 것을 뜻하며 CPPIB가 독립적인 민간기관이라는 점을 말해준다.[47]

한편 CPPIB는 금융시장에서 거래되지 않는 국·공채(non-marketable government bond)에 국한되었던 종전 CPP의 보수적인 운용방식에서 벗어나 다양한 자산군에 대한 적극적인 투자를 시도하고 있다. 초기에는 국내 주식에 대한 소극적인 운용을 원칙으로 하였고 연방규제인 해외자산규칙(Foreign Property Rule)에 따라 해외투자도 제한된 범위에서 이루어졌다.[48] 이후 국내 주식투

42) CPPIBA §9(2).

43) Daniel Béland, "The Politics of Social Learning: Finance, Institutions, and Pension Reform in the United States and Canada," *Governance*, Vol. 19. No. 4, International Journal of Policy, Administration, and Institution, October 2006, p. 575.

44) CPPIBA §14, §35, §36.

45) CPPIBA §14(2).

46) CPPIBA §15(2).

47) CPPIBA §3(3); CPPIB, *Written Statement of the Canada Pension Plan Investment Board*, March 2008, p. 5.

48) 해외자산규칙은 기금의 해외투자제한을 점진적으로 완화하다가 2005년에 폐지되었다. Dimitri Vittas et al., *Upgrading the Investment Policy Framework of Public Pension Funds*, Research Working Paper 4499, World Bank, January 2008, p. 39.

www.kci.go.kr

자 규제가 완화되고 해외투자제한이 폐지됨에 따라 사모주식투자, 사업적 부동산투자, 사회간접자본투자까지 투자영역을 확대해 가고 있다.[49] 그 결과 CPPIB의 자산배분은 운용초기인 2000년 12월 말에는 채권시장 투자가 95%로 절대적인 비중을 차지하고 주식시장 투자는 5%에 불과하였으나, 2012년 3월 말에는 주식시장 및 투자다변화를 위한 부동산 등에 대한 투자가 각각 50.4%, 16.4%를 차지하고 채권에 대한 투자는 33.2%에 그치고 있다. CPPIB는 해외투자를 적극적으로 실시하고 있으며 같은 해 4월에 작성된 자산배분안(portfolio)에 따르면 CPPIB는 자산의 약 55%를 해외주식에 할애하였고 기타 해외투자분을 포함하면 약 60%의 자산을 해외에 투자할 전망이다. 수익성을 강조하는 까닭에 CPPIB는 사회책임투자(SRI)에 대해서는 소극적인 면모를 보인다.[50]

3. 퀘벡주투자신탁금고

퀘벡주투자신탁금고(CDPQ, Caisse de Dépôt et Placement du Québec)는 개별 법에서 CDPQ에 예탁하여 운용하도록 규정하고 있는 기금을 관리하기 위하여 퀘벡주신탁금고법(ACDPQ, Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec)에 따라 설립된 공적 금융기관이며,[51] 퀘벡주공무원연금, 공공보험 등으로부터 예탁된 기금 등과 함께 CPP에 상응하는 독자

49) 이하의 투자현황은 CPP Investment Board, *2012 Annual Report*, May 2012, pp. 24~25.

50) 사회책임투자(SRI)에 대한 CPPIB의 소극적 태도에 대한 논란은 국제적으로 비난의 대상이 되었던 수단정부의 군사행동을 지원한 캐나다의 대표적인 가스·석유회사인 탤리스먼에너지사(Talisman Energy)에 대한 CPPIB의 투자가 공적 연금기금의 투자결정으로서 과연 정당한 것인가에 대한 비판에서 시작되었다. 이에 대해서는 CPPIB가 기관투자자로서 지나치게 수익성을 강조하면서 윤리적 투자(ethical investment)의무를 해태하고 자본시장의 이익에 편중된 투자행태를 보이고 있다는 비판과, 사회책임투자는 정치적 간섭가능성을 높이고 투자목적 분산에 따른 기금운용의 비효율성을 초래하여 기금재정의 혼란을 야기할 수 있으므로(clearly jeopardize) 이를 적극적으로 고려하지 않는 것이 바람직하다는 입장이 나뉜다. Steven A. Sass, "Reforming the Canadian Retirement System: Investing Social Security Assets in Equities," *Global issue in brief*, No. 5, Center for Retirement Research at Boston College, April 2006, p. 8.

51) ACDPQ §18, §20.

www.kci.go.kr

적인 소득비례연금제도인 퀘벡주연금제도(QPP, Québec pension plan)를 통하여 조성된 연금기금을 운용한다.[52] CDPQ는 설립 초기부터 적립된 기금을 주식과 부동산 등에 투자하여 높은 금융수익을 기록하기도 하였으며, 지난 1980년대 퀘벡주의 높은 실업율을 낮추기 위해 고용창출능력이 큰 기업에게 투자를 집중하는 등 지역 내 고용증진과 지역경제 활성화를 위한 투자도 함께 실시하고 있다.[53] CDPQ가 낙후지역 발전, 중소·벤처기업 육성, 고용창출 등을 위해 QPP의 예탁기금을 활용할 수 있는 것은 CDPQ가 전통적인 재무적 투자목표로서 기금수익성을 높이는 것과 함께 '퀘벡주의 경제적 발전을 위한 투자'를 복수의 운용목표로 삼고 있는데서 비롯된 것이다.[54] 아울러 정부와 가입자 대표 등 이해관계자의 간섭을 철저히 차단하고 있는 CPPIB와 달리 CDPQ가 주정부 대표, 예탁자 대표, 재계, 노조인사 등 이해관계자들로 이사회를 구성하고 있는 것도 금융수익성과 연대적 금융(solidaristic finance)을 동시에 추구할 수 있는 배경이 되었다.[55] QPP는 부과방식으로 운영되고 있으며 조성된 기금을 전액 CDPQ에 위탁·관리하되 연금급여에 필요한 자금은 그때그때 CDPQ로부터 지급받아 집행하고 있다.[56] 연금부채는 그 규모가 사전에 어느 정도 확정되어 있음을 감안하면 실질적으로 CDPQ로 전입되어 운용되는 기금은 급격한 연금보험료 상승을 막기 위한 예비금(reserve fund)에 불과하다는 점에서 CDPQ의 기금운용성과가 연금제도에 미치는 영향은 그리 크지 않다.

---

52) CDPQ는 QPP를 포함한 25개 기관들로 부터 예탁받은 자산을 관리·운용하고 있으며 퀘벡주 공무원연금기금(Government and Public Employees Retirement Plan)을 비롯한 7개 기관의 예탁액이 CDPQ에 예탁된 기금의 95%를 차지한다.[http://www.lacaisse.com/en/about-us/clients/depositors(최종 방문일: 2012. 7. 31)].

53) 전창환, "연금지배구조의 정치경제학: 미국과 캐나다의 사례", 「동향과 전망」통권 제66호, (한국사회과학연구소, 2006. 2) 224면.

54) ACDPQ §4.1.

55) 전창환, "국민연금의 지배구조와 기금운용체계: 문제점과 개혁방향", 「경제와 사회」 통권 제73호, (비판사회학회, 2007. 3) 84면.

56) 김용하, "국민연금기금 관리운용체계의 개선을 위한 소고", 「정부학연구」 제10권 제2호, (고려대학교 정부학연구소, 2004) 111면.

www.kci.go.kr

Ⅳ. 기금운용자의 신인의무와 기금운용원칙

1. 영미법상 기금운용자의 신인의무

국민연금기금의 성격을 신탁자산으로 이해할 때 기금운용자는 수탁자로서 연금가입자 및 수급자와 신인관계에 놓인다. 영미법상 신인관계(fiduciary relation)는 타인과 신뢰관계에 있는 자가 위탁된 업무와 관련하여 그 타인의 이익을 위하여 행동할 의무를 지는 관계를 말하며 그 결과 신인관계에 놓이는 자는 통상의 위임관계 이상의 고도의 신뢰를 유지하기 위한 높은 수준의 신인의무(fiduciary duty)를 부담한다. 신인관계에 있는 수탁자가 부담하는 신인의무는 주의의무(duty of care)와 충실의무(duty of loyalty)로 나눌 수 있다.[57] 미국 기업연금제도의 근거법인 종업원퇴직소득보장법(ERISA, Employee Retirement Income Security Act of 1974)은 광범위한 신탁법리를 도입하여 신인의무의 구체적인 내용을 기술함으로써 수익자 보호를 꾀하고 있다.[58] ERISA는 기금운용자와 가입자 및 수급권자와의 관계를 수탁자와 수익자로 보고 수탁자에게 수탁사무에 대한 재량권을 인정하는 대신 공정한 권한행사를 담보하기 위하여 포괄적이지만 엄격한 신인의무를 지우고 있다. ERISA는 공동수탁자에 관한 의무, 충실의무, 신중인의무, 분산투자의무 및 연금제도규

57) 신인의무는 영미법상 개념이지만 신인의무의 범위에 주의의무와 충실의무를 모두 포섭시킬 것인지, 아니면 신인의무가 충실의무만을 의미하는 것으로 볼 것인지에 대해서 영국과 미국은 서로 다른 시각을 가지고 있다. 미국 회사법의 경우, 주의의무와 충실의무사이에 실질적인 차이가 없다는 점을 들어 주의의무와 충실의무 모두를 신인의무로 묶고 있는 반면에 영국의 경우, 양 의무의 발생기원이 다른 점을 들어 양자를 서로 구별되는 개념으로 파악하고 있다[장근영, "영미법상 신인의무 법리와 이사의 지위", 「비교사법」 통권 제40호, (한국비교사법학회, 2008) 280~281면]. 이 글에서는 신인관계에 따라 수탁자가 부담하는 의무의 총합으로서 신인의무를 이해하고 주의의무와 충실의무를 포괄하는 개념으로 사용한다.

58) 미국의 연방법인 종업원퇴직소득보장법(ERISA)은 연방차원에서 기업연금제도에 적용되는 연방제정법상 충실의무의 개념을 규정하였다는 점에서 의의를 가진다. 충실의무는 보통법상 신탁제도에서 발전해 왔는데 주법인 신탁법은 개별 주마다 다르게 발전해 왔기 때문에 종업원퇴직소득보장법이 제정되기 이전에는 연방차원에서 충실의무법을 적용하는 것이 어려웠다. 임영재/이중기, 앞의 글, 37면.

약 준수의무를 기금운용자의 의무로 규정한다.[59] 이들 의무 중 주의의무로서 신중인의무(prudent man rule)는 수탁자의 객관적 주의기준이자 투자원칙으로서 수탁자가 이른바 신중한 사람에게 기대되는 관심과 능력, 신중함과 성실함을 가지고 수탁사무를 처리할 의무를 말한다.[60] 최근 들어 신중인의무는 유연한 자산운용을 위하여 위험관리를 통한 합리적 분산투자를 뜻하는 신중투자자원칙(prudent investor rule)에 따라 수정되고 있다. 이는 자산운용기법이 다각화되면서 위험에 대한 대응이 이를 회피(avoidance)하는 것으로부터 관리(management)하는 것으로 전환된 것에 기인한다.[61] 수탁자는 단지 신중함만으로 수탁자의 의무를 다했다고 할 수는 없으며 실제로 그 운용에 있어서 전문가적인 능력을 가질 것이 요구된다는 점에서 신중투자자의무는 신중인의무보다 주의의무가 가중된 것이나,[62] 한편으로는 위험자산에 대한 투자의 경우에도 신중투자자원칙에 따른 것이라면 분산투자의무 위반이 아니며 주의의무 범위 내의 사무처리가 된다는 점에서 수탁자의 주의의무에 대한 해석이 유연해지는 측면을 가진다.[63] 나아가 충실의무와 관련해서는 수탁자가 오직 연금가입자와 수급자의 배타적 이익을 위해서 권한을 행사할 것을 요구함으로써 수익자와 수탁자 사이에 이익의 충돌을 가져오는 일체의 행위를 금지하고 있다(exclusive benefit rule). 특기할 것은 ERISA는 수익자

59) ERISA §404(a)(1)(A), (B), (C), (D).

60) ERISA §404(a)(1)(B).

61) 맹수석, "간접투자신탁업자의 주의의무와 투자고객 보호방안", 「증권법연구」 제6권 제2호, (한국증권법학회, 2005. 12) 192면.

62) 고명진, "퇴직연금사업자의 책무", 「BFL」 제15호, (서울대학교 금융법센터, 2006. 1) 51면; 미국 노동부는 신중인의무에 대해서 "비슷한 자격에서 그 문제에 익숙한 사려깊은 자가 베풀어야 할 주의의무(prudent man acting in a like capacity and familiar with such matters)를 부과하는 것"이라는 유권해석을 내리고 있다(Department of Labor, 44 FR 37225 June 26, 1979). 이는 결국 연금기금의 수탁자에게 "자신이 수행하는 업무에 관한 전문적인 수준의 지식과 주의가 요구되는 것(with the skill and care of someone familiar with the issues concerned)"으로 해석할 수 있다.

63) James P. Hawley and Andrew T. Williams, *The Rise of Fiduciary Capitalism: How Institutional Investors Can Make Corporate America More Democratic*, University of Pennsylvania Press, 2000, p. 19.

www.kci.go.kr

보호를 위해 충실의무자의 범위를 형식적 수탁자에 국한하지 않고 기능적 관점에서 폭넓게 인정함으로써 충실의무 위반책임을 부담하는 자의 범위를 확장하고 있다는 점이다.[64] 이러한 수탁자의 신인의무는 수탁자로 하여금 더 나은 운용성과를 얻기 위한 기금운용 전략을 마련하도록 유도하는 역할을 한다.[65]

2. 우리 법의 해석론으로서 기금운용자의 신인의무

국민연금법은 신인의무에 해당하는 명문의 규정을 두고 있지 않으며 국민연금기금운용규정에서 기금운용을 담당하는 국민연금공단 직원의 선관주의의무를 규정하고 있을 따름이다(국민연금기금운용규정 제4조제1항). 다만, 국민연금법은 복지사업과 대여사업 등을 제외한 기금의 금융부문 투자에 대해서만 "[보건복지부장관은]…… 자산종류별 시장수익률을 넘는 수익을 낼 수 있도록 신의를 지켜 성실하게 [운용] 하여야 한다."고 규정함으로써 기금관리·운용주체인 보건복지부장관에게 제한적으로 신의칙에 따른 기금운용을 주문하고 있다(국민연금법 제102조제3항). 그 결과 기금운용자가 수탁자로서 신인의무를 부담한다고 볼 것인지, 그 경우 그 의무의 구체적인 내용은 어떠한 것인지에 대한 판단은 해석론에 맡겨져 있다.

생각건대, 앞서 살펴본 외국의 입법례와 같이 기금운용자의 신인의무에 관한 명시적인 근거규정을 두는 것이 가장 바람직할 것이지만 명문의 근거가 없다고 하더라도 기금운용자가 연금가입자 및 수급자에 대하여 실질적인 수탁자의 지위에 서는 점, 국민연금법이 원칙적으로 신의칙에 따른 기금운용을 요구하고 있는 점을 감안하면 해석론으로도 기금운용자에게 신인의무로서 주의의무와 충실의무를 인정할 수 있다고 본다. 신인관계가 전제되어 있

64) ERISA §3(21).

65) David Hess, "Protecting and Politicizing Public Pension Fund Assets: Empirical Evidence on the Effects of Governance Structures and Practices", *UC Davis Law Review*, Vol. 39, University of California, Davis, School of Law, November 2005, p. 211.

www.kci.go.kr

음을 감안하면 이때 수탁자가 부담하는 주의의무는 '자기 재산과 동일한 주의'가 아닌 평균적·추상적 채무자가 마땅히 기울여야할 일반적·객관적 주의의무, 즉 선관주의의무를 뜻하는 것으로 보아야 하며 이러한 주의의무의 위반은 추상적 과실이 된다.[66] 그런데 영미법의 신중인의무는 이른바 신중인을 전제로 수탁자 자신과 동일한 입장에 있는 자의 주의수준을 행위기준으로 삼고 있으므로 수탁자 자신과 동일한 입장에 있는 신중한 투자자의 행위에 비견되는 기금운용이 있는 경우에 수탁자는 신중인의무에 따른 것이 되어 의무를 면하게 된다. 그 결과 신중인의무의 내용이 추상적 평균인을 기준으로 하고 있는 우리 법상 선관주의의무와 차이가 있는 것처럼 보이기도 한다. 그러나 선관주의의무의 해석에 있어서 구체적인 경우에 채무자가 속한 직업·사회적 지위 등에 비추어 거래상 일반적으로 요구되는 수준을 요구하고 있다는 점에서 영미법상 신중인의무와 선관주의의무는 크게 다르지 않은 것으로 이해할 수 있다.[67] 나아가 기금운용에 있어서 전문적인 식견이 필요하다는 점과 분산투자의무가 합리적인 투자자로서 기금운용자에게 요구되는 탄력적인 위험관리수단으로 자리 잡고 있는 점을 감안하면 우리 법의 해석론으로도 기금운용의 전문성을 확보하고 투자가 경직되는 것을 막기 위해 영미법상 신중투자자원칙에 따른 적극적인 기금운용을 꾀할 필요가 있다. 한편 충실의무와 관련하여 형식적 수탁자관계에 따라 충실의무를 부담하는 자의 범위를 한정하지 않고 ERISA의 입법태도와 같이 수탁자의 범위를 기능적으로 재구성하여 의무부담자의 범위를 제3자까지 폭넓게 확장하기 위해서는 별도의 입법이 필요하다.

3. 기금의 재무적 투자원칙과 운용 현황

수탁자가 부담하는 충실의무의 대상은 연금가입자 등의 경제적 이익이며

66) 곽윤직, 「채권총론」 제6판, (박영사, 2007) 26면.
67) 맹수석, 앞의 글, 194~195면.

www.kci.go.kr

이는 수탁자가 연금보험료의 상승과 연금급여의 삭감위험을 막고 장차 연금급여수준의 상향까지도 도모할 수 있도록 수익성 있게 기금을 운용하여야 한다는 당위가 된다.[68] 이러한 인식을 반영하여 국민연금법은 기금재정의 장기적 안정을 유지하기 위하여 운용수익을 최대로 증대시킬 수 있도록 기금을 운용할 것을 규정하면서 자산종류별 시장수익률을 넘는 수익을 추구할 것을 그 구체적인 기준으로 제시하고 있다(국민연금법 제102조제2항, 제3항 본문). 따라서 국민연금법은 기금의 안정성[69]과 수익성을 기본적인 투자원칙으로 상정하고 있다고 해석된다. 한편 국민연금기금은 국민연금급여에 충당하기 위한 책임준비금으로서 연금보험료와 기금운용수익금을 주된 재원으로 조성되며 연금급여 등으로 지출되는 금액을 제외한 금원을 여유자금으로 운용한다(국민연금법 제101조). 2012년도 4월 기준 국민연금기금 운용수익률은 5.50%이며 1988년 이후 누적 수익률은 6.48%로 기금 중 160.1조 원이 운용수익으로 적립된 것이다.[70] 재원별 기금조성 추이를 살펴보면 연금보험료가 국민연금기금에서 차지하는 비중은 제도가 시행된 1988년 말에는 95.9%에 달하였으나 2011년 말에는 68.92%로 낮아졌다. 이에 비하여 기금운용수익이 기금에서 차지하는 비중은 1988년 말 3.8%에서 2011년 말 30.92%로 크게 증가하였다.[71] 이러한 결과는 기금운용성과가 국민연금기금의 재정안정에 미치는 영향이 점차 증가하고 있음을 시사하는 것이다.

---

68) Paul Myners, *Institutional Investment in the United Kingdom: A Review*, HM Treasury, March 2001, p. 42.

69) 안정성의 원칙을 기금운용의 조리상 원칙으로 보는 견해가 있으나[국민연금공단, 「국민연금법 해설」, (2001) 401면], 국민연금법은 수익성을 강조하는 이유가 장기적인 기금재정의 안정에 있다는 점을 분명히 하고 있으므로 이를 안정성 원칙의 또 다른 표현으로 해석하더라도 무방하다고 본다. 국민연금법 제102조제2항 본문.

70) 기금운용 현황에 관한 자료는 국민연금공단, 앞의 「국민연금기금 현황보고서」, 1~5면.

71) 국민연금공단, 「국민연금 통계연보 2011」 제24호, (2012. 5) 17면, 324~325면.

www.kci.go.kr

〈표 1〉 국민연금기금 운용현황

(시가 기준, 단위: 억원, %, % 포인트)

구 분	2012. 4월말		2012년도		누적('88.1~'12.4)	
	금액	비중	수익금	수익률	수익금	수익률
계	3,672,020	100.0	191,154	5.50	1,600,942	6.48
공공부문[1]	-	-	-	-	190,827	8.26
금융부문[2]	3,657,995	99.6	191,062	5.51	1,402,520	6.32
주 식	925,977	25.2	83,587	10.03	340,738	8.42
(국 내)	669,953	18.2	63,346	10.29	338,359	10.45
(해 외)	256,024	7.0	20,241	9.31	2,379	0.29
채 권	2,453,407	66.8	103,913	4.39	1,019,802	5.92
(국 내)	2,293,031	62.4	97,241	4.40	964,202	5.97
(해 외)	160,376	4.4	6,672	4.23	55,600	5.09
대체투자	278,611	7.6	3,562	1.32	43,642	5.04
(국 내)	150,060	4.1	1,744	1.17	30,072	5.23
(해 외)	128,551	3.5	1,818	1.52	13,570	4.67
복지부문[3]	1,027	0.0	10	0.93	6,218	7.05
기타부문[4]	12,998	0.4	82	1.11	1,377	2.42

주 1) 공공자금예탁금(45.6조 원)은 2000년부터 신규투자가 중지되었고 기존 투자자금은 2005년 말에 전액 회수되었음

2) 해외대여 및 기금운영경비 포함('11년 -214억, 누적 -1,663억)

3) 복지부문: 복지타운건립, 보육·노인시설 대여, 생활안정자금·생계자금·신용회복지원자금

4) 기타부문: 공단 회관운영, 기금보관금

※ 출처: 국민연금공단, 「국민연금기금 현황보고서」, (2012. 4, 미발간) 3면.

기금적립금은 2013년 400조를 돌파하여 2043년에는 2,465조 원까지 증가할 것으로 예상되고 있다. 다만, 2008년 실시된 국민연금기금 재정추계에 따르면 2043년까지 향후 35년간 최고 2,465조 원까지 급격히 증가한 기금은 2044년에 당년도 수지적자를 보이고 이후 급격히 감소하여 2060년에는 기금이 모두 소진될 것으로 전망된다.[72] 우리 국민연금기금은 다른 나라에 비해 매우 급속한 적립·소멸주기를 가지게 되므로 장래의 집중적인 기금유동화 시기에 대비하는 대책 마련이 요구되고 있다. 한편 국민연금기금의 운용범위는 크게 금융부문, 공공부문, 복지부문, 기타부문으로 나뉜다. 2012년 4월

72) 국민연금기금재정추계위원회, "2008년 국민연금기금 재정계산 장기재정추계결과", 「2008 국민연금기금 재정계산공청회 발표자료집」, (2008. 8. 19) 6면.

www.kci.go.kr

말을 기준으로 국민연금기금은 연금보험료와 기금운용수익 등으로 441.4조 원을 조성하여 연금급여 등으로 지출되는 74.2조 원을 제외한 367.2조 원을 운용하고 있으며, 이중 채권·주식 등 금융부문에 대한 투자액은 365.8조 원으로 여유자금 운용의 99.6%에 달한다. 같은 기간 기금의 국내 채권 보유액은 229.2조 원으로 채권시장의 15.2%를 차지하고 있으며 국내 주식시장 투자액은 67조 원으로 주식시장에서 국민연금기금이 차지하는 비중은 5.4%에 달하고 있다. 그 결과 단일 기관투자자로서 국민연금기금이 국내 자본시장에 미치는 영향력이 커지고 있는 실정이다.

〈표 2〉 국민연금기금의 자본시장 비중

(기준: '12. 4월말, 단위: 조원)

구 분	명목 GDP	주식시가총액	채권발행잔액
금 액(A)	1,237.1	1,244.9	1,509.3
국민연금 투자금액(B)	365.8	67.0	229.2
비 중(B/A)	29.6%	5.4%	15.2%

※ 명목 GDP는 2011년 말 기준, GDP 비중은 금융부문 총액과 비교
※ 출처: 국민연금공단, 앞의 「국민연금기금 현황보고서」, 1면.

V. 기금운용자의 신인의무와 기금운용의 공공성

1. 기금운용한계로서 공공성 원칙

국가재정법은 기금자산운용원칙으로 수익성과 안정성 이외에 공공성을 고려한 기금자산운용을 요구하고 있으면서도 그 구체적인 내용에 대해서는 침묵하고 있기 때문에(국가재정법 제63조제1항), 공공성 원칙의 해석이 문제된다. 과거 공공성 원칙은 국민연금기금과 같은 공공기금은 공공의 이익을 위해서 운용되어야 한다는 적극적 개념으로 이해되었으며, 공공자금관리기금법에 따라 대부분의 여유자금이 저리로 관리기금에 강제 예탁되어 정부의 정책자금으로 활용되는 이론적 근거가 되었다. 그러다가 지난 1990년대 말 국

www.kci.go.kr

민연금법과 공공자금관리기금법 개정으로 강제예탁조항이 폐지되고 관리기금 예탁이 국채매입 방식으로 전환되면서 기금의 수익성 보장을 위한 최소한의 장치가 마련되었다(국민연금법 제102조제2항 단서 및 제3항 단서). 위와 같은 법 개정으로 공공성 원칙의 지위는 공공 이익의 적극적 실현을 요구하는 기금운용목표가 아닌 기금운용에 대한 소극적 제약으로 변화하였다고 할 수 있다.[73] 이와 같은 인식의 변화를 반영하여 국민연금기금운용지침은 국가재정법을 구체화하여 "전 국민을 대상으로 하는 제도이고 적립규모가 국가경제에서 차지하는 비중이 크므로 국가경제 및 국내 금융시장에 미치는 파급효과를 감안하여 운용하여야 하는 것"으로 공공성 원칙을 정의하고 있다.[74]

그런데 국민연금기금을 사회투자자본으로 이해하는 견해는 여전히 공공성 원칙을 국민연금기금의 일정 부분을 공공재적 성격이 큰 사회간접자본이나 사회적 약자의 보호를 위한 노동, 환경, 복지사업 등에 투자하여야 한다는 의미로 이해하는 경향이 있다.[75] 기금의 사회책임투자(SRI) 규모를 늘릴 것을 주장하는 견해나 투자기업에 대하여 적극적으로 주주권을 행사할 것을 요구하는 견해도 큰 틀에서 보면 공공성 원칙을 적극적 개념으로 이해하는 것과 궤를 같이 하는 것이다. 생각건대, 공익의 적극적 실현이라는 관점에서 기금운용의 공공성을 파악하는 것은 우리 법상 국민연금기금이 장기부채성 신탁자산의 성격을 가지고 있다는 점을 외면하는 것이다.[76] 신탁자산의 수탁자로서 기금운용자의 임무(primary mandate)는 수익성을 확보함으로써 기금재정의 안정을 가져오는 데 있는 것이지 국민연금제도가 예정하고 있지 않은 사회적·경제적 가치를 실현하려는 데에 있는 것이 아니다. 이는 기본적으로 국가가 연금보험료가 아닌 조세를 통하여 해결해야 하는 부분이기 때

73) 남재우, "국민연금기금의 주주권 행사에 관한 소고", 「자본시장 Weekly」 2012-07호, (자본시장연구원, 2012. 2. 20) 2면.
74) 보건복지부, 「2012년도 기금운용지침(안): 국민연금기금 투자정책서」, (2011. 6) 3면.
75) 국민연금공단, 앞의 「국민연금법 해설」, 378면.
76) 원종욱, "국민연금기금의 관리체계 개선방안", 「보건복지포럼」 제70호, (한국보건사회연구원, 2002. 8) 34면.

www.kci.go.kr

문이다. 나아가 기금운용자가 수탁자로서 부담하는 의무와 책임의 대상은 기금의 소유자라고 할 수 있는 연금가입자와 수급자인 것이지 기금운용결과에 간접적인 이해관계를 가질 뿐인 납세자가 아니다. 더욱이 국민연금제도를 운영하는 목적과 국민연금기금을 조성·운용하는 목적은 논의의 평면이 서로 다르다. 소득재분배와 같은 사회적 목적의 달성은 국가가 사회보험으로서 국민연금제도를 운영하는 이유가 되는 것에 불과하며 이를 이유로 사회투자 활성화라는 목적을 재무적 투자원칙과 병렬적 지위에 놓거나 수익성 추구보다 우위에 두는 것은 우리 국민연금법의 해석으로는 바람직하지 않다. 기금의 운용목표로서 적극적 개념의 공공성을 제시하는 것을 입법론상 고려할 수 있을 것인지는 별론으로 하고, 단순히 해석론으로 공공성 원칙을 적극적으로 파악하는 것은 기금의 정책적 전용을 가져올 위험이 있으므로 기금의 신탁적 성격에 위배된다고 보는 것이다.[77] 결국 기금운용에 있어서 공공성의 원칙이 충족되었는지에 대한 판단은 기관투자자로서 국민연금기금의 투자가 안정적인 수익달성을 추구하되 그 과정에서 국민경제와 자본시장을 왜곡하지 않으면서 그 발전에 기여하고 있는 것인지를 확인하는 것이어야 한다.[78] 이상적인 기관투자자로서 국민연금기금의 가능성은 기업지배구조위험의 회피를 통한 수익성 제고와 기업지배구조개선을 통한 자본시장의 선진화라는 사회적 이익을 모두 가져올 수 있다는 점에 있다. 기관투자자가 자본시장의 중개자와 기업경영에 대한 감시자로서의 공익적 역할을 동시에 수행하고 있다는 점에 비추어보면,[79] 위와 같이 재무적 관점에서 소극적으로 공공성 원칙을 이해하는 것이 합리적이다.

---

77) 전택승, 「기금제도 분석 및 개선방향 연구」 정책보고서 03-09, (한국조세연구원, 2003. 12) 26면.

78) 김준영/김용하, 「국민연금 기금관리체계의 효율적 구축방안에 관한 연구」 보건복지부 용역보고서, (1998) 82면.

79) 강대섭, "회사지배구조와 기관투자자의 역할", 「상사판례연구」 제15집, (한국상사판례학회, 2003. 12) 159면.

www.kci.go.kr

2. 기금운용자의 신인의무와 사회책임투자(SRI)의 관계

기금운용의 공공성을 실현하고 투자위험을 관리하는 수단으로 국민연금기금의 사회책임투자(SRI, Socially Responsible Investment) 활성화에 대한 관심이 깊어지고 있다.[80] 사회책임투자는 기본적으로 사회적으로 책임을 다하는 기업에 대한 투자를 의미한다. 실시여건의 측면만 놓고 본다면 장기투자자인 국민연금기금은 사회책임투자를 실시하기 위한 최적의 조건을 가지고 있다.[81] 그런데 사회책임투자는 사회적·윤리적으로 바람직한 기업의 성장을 촉진하고 반대의 기업은 이를 둔화시킴으로써 사회적·윤리적 가치의 실현을 지향하는 것을 그 이념적 배경으로 삼는다. 따라서 사회책임투자는 사회적·윤리적 가치의 실현을 지향하는 규범실천수단의 성격이 강하다. 사회책임투자를 통해서 사회적으로 타당한 규범을 실현하는 것이 반드시 수익성을 보장하는 것은 아니라는 점에서 사회책임투자는 기금의 수익성에 가치를 두는 기금운용자의 신인의무에 반하는 것이 아니냐는 다툼이 있게 된다. 먼저 사회책임투자의 효용을 긍정하는 견해는 사회책임투자이기 때문에 수탁자는 신인의무를 면제받을 수 있다거나 적어도 신인의무의 유연한 해석을 통해 이를 포섭할 수 있다고 주장한다.[82] 즉 신탁자로서 지켜야 할 연금가입자의

---

80) 2006년 처음으로 사회책임투자를 시작한 국민연금기금은 최근 들어 투자규모를 늘리고 있으며 지난 2009년 국제연합의 사회책임투자원칙에 관한 협약(PRI, Principles for Responsible Investment)에 가입한 이후 2012년 현재 약 4조 원 가량을 사회책임투자에 할애하고 있다. 매일경제신문, "국민연금 '사회책임투자' 4조 넘었다", 2012. 5. 20. [http:// news.mk.co.kr /newsRead.php?year=2012&no=307064(최종 방문일: 2012. 7. 31)].

81) 투자를 통해 기업이 사회적 책임에 관심을 갖도록 하는 것이 사회책임투자의 주된 목적이므로 국민연금기금과 같은 유의미한 규모의 자금투자가 가능한 기관투자자의 역할이 필수적이다. 더욱이 국민연금기금은 연금의 지급만기구조가 장기적이어서 일시적인 자본시장의 등락에 얽매이지 않고 장기적 관점에서 투자가 가능할 뿐만 아니라 다른 기관투자자와는 달리 투자대상 사업과 긴밀한 영업적 이해관계를 가지지 않으므로 중립적 위치에서 투자결정을 할 수 있다는 점에서 사회책임투자가 갖는 장점을 극대화시킬 수 있는 기관투자자로 거론된다. 곽관훈, "사회책임투자(SRI)와 기관투자자의 역할", 「비교사법」 제13권 제2호, (한국비교사법학회, 2006. 6) 481면.

82) 유상현, 「공적 연기금의 사회책임투자(SRI) 방안」 연구보고서 2006-05, (국민연금연구원, 2006. 12) 111~113면.

www.kci.go.kr

이익은 단기적인 이익만을 말하는 것이 아니라 장기적인 관점에서의 이익을 뜻하는 것이며, 사회책임투자는 환경·사회·경제적 관점에서 지속가능한 성장이 가능한 기업들에 대한 투자를 통해 단기적 성과에 치우지 않고 연금가입자의 장기적인 이익에 부합하는 성과를 올리는 것을 목표로 하므로 오히려 수탁자의 신인의무에 충실한 투자방식이라는 것이다.[83] 나아가 사회책임투자를 옹호하는 견해는 적어도 사회책임투자가 필연적으로 재무적 희생을 수반하지는 않는다거나 변동성 측면에서 통상의 재무적 접근과 비교하여 우수한 성과를 가져온다고 설명한다.[84] 이에 대해 사회책임투자에 회의적인 견해는 ① 사회책임투자의 방법적 기초인 선별적 투자는 투자대상 기업을 축소시킴으로써 수익률 저하를 초래하고, ② 기업활동에 있어서 환경적·사회적 영향을 추가로 고려하는 데에 따른 경제비용이 증가하며, ③ 효율적 시장가설에 의해 환경적·사회적 위험을 포함한 모든 정보는 주가에 반영되어 있으므로 이른바 '좋은' 기업들의 초과이윤 가능성은 부정된다고 보는 것이 합리적이고, ④ 기업의 사회적 성과측정이 현실적으로 어렵다는 점을 그 이유로 든다.[85] 이러한 견해는 현실적으로 비재무적인 요소를 추가로 고려하기가 어렵기 때문에 생겨나는 운용수익률 저하가능성과 '사회적 책임의 실천'이라는 추상적·규범적 판단과정에서 야기될 수 있는 왜곡된 자산운용 가능성을 우려하고 있다.

3. 국민연금기금의 투자방식으로서 사회책임투자의 한계와 가능성

사회책임투자의 주요 수단인 선별적 투자(portfolio screening)[86]는 투자포

83) Benjamin J. Richardson, "Do the Fiduciary Duties of Pension Funds Hinder Socially Responsible Investment?," *Banking and Finance Law Review*, Vol. 22, CARSWELL, February 2007, pp. 150~160, pp. 185~199.

84) Cowe, Roger, *Risk Returns and Responsibility*, Association of British Insurers, 2004, pp. 20~21.

85) 오성근, "기업의 사회적 책임(CSR)과 사회적 책임투자(SRI)에 관한 고찰", 「비교사법」 제13권 제4호, (한국비교사법학회, 2006. 12) 515~525면.

86) '선별적 투자'는 기업에 대한 투자가치판단의 기준을 사회, 환경, 윤리 등 사회적 평가에 두

www.kci.go.kr

트폴리오의 기대수익에 악영향을 미친다고 단언할 수는 없지만, 분산투자를 제한하고 있다는 의미에서 투자위험을 증가시키게 된다. 기금운용수탁자는 신인관계에 따른 엄격한 주의의무를 부담한다. 앞서 살핀 바와 같이 신탁관계의 특성과 기금운용의 전문성을 감안하면 수탁자에게 요구되는 주의의무의 정도는 일반인 또는 단순히 자기재산과 동일한 수준이 아닌 이른바 신중인으로서 자신이 수행하는 업무에 관한 전문적인 지식과 주의(prudent investor rule)를 말한다.[87] 이때 분산투자의무는 수탁자의 주의의무에 내재되어 있는 당연한 의무이다.[88] 이러한 관점에서 보면 사회책임투자의 핵심이 되는 선별적 투자는 분산투자를 제한하고 있을 뿐만 아니라 기대수익을 동반하지 않고 위험을 증대시킬 가능성이 있는 점에서 신인의무에 위배될 여지가 있다.[89] 그 결과 기대수익이 하락할 염려가 없다고 하더라도 위험의 증가는 투자자의 경제적 가치를 극대화한다고 하는 사회책임투자의 기본전제를 위배하는 것이 된다.[90] 더욱이 합리적 수준의 주의의무에 따른 기금운용자의 기금투자결정이 있었다면 이를 신인의무상 주의의무 위반으로 볼 수 없는데 사회책임투자에서 요구하는 가치규범은 주의의무 판단의 전제조건인 합리성의 판단을 어렵게 하기 때문에 "사회책임투자가 신인의무에 부합하는 기금운용자의 의무"라거나 "공적 연금기금이 응당 수행해야 할 과제"라는 주장[91]은 납득하기 어렵다. 나아가 국민연금기금 운용이 기본적으로 정치권력과 국가의 영향력에서 자유롭지 못한 만큼 기금지배구조의 투명성과 독립성

고 투자대상을 선발하는 투자방식을 말한다. 이는 대상자 선발방식에 따라 부적격자선별(negative screening)과 적격자선별(positive screening)로 나뉜다.

87) Paul Myners, *op. cit.*, pp. 44~45; 금융자산을 운용하는 국민연금기금의 수탁자는 사려 깊은 투자전문가로서 엄격한 신인의무를 부담하며 영미의 경우처럼 별도의 규정을 두지 않더라도 이는 선관주의의무의 엄격한 해석을 통해서 달성할 수 있다는 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 맹수석, 앞의 글, 194면.

88) ERISA §404(a)(1)(B), §404(a)(1)(C). 분산투자(이른바 포트폴리오 이론)의 실익은 적절하게 조합된 두 종류의 자산의 합산된 위험은 각각의 자산이 가진 위험보다도 적을 수 있다는 점에 있다. 장영광, 「증권투자론」, (신영사, 2006) 295면.

89) 오성근, 앞의 글, 527면.

90) 위의 글, 517~518면.

91) 전창환, 앞의 "연금지배구조의 정치경제학: 미국과 캐나다의 사례", 223면.

www.kci.go.kr

이 전제되지 않은 기금의 사회책임투자는 그 성격상 경제적 동기가 아닌 정치적·사회적 동기에 의해서 남용될 위험성을 가진다. 따라서 사회책임투자를 국민연금기금의 투자방식으로 적극적으로 차용하는 것은 신중하게 접근해야 할 문제라고 본다. 다만, 적격자 선별(positive screening)방식의 사회책임투자는 부적격자 선별(negative screening)과 달리 수익과 위험을 고려하여 투자대상을 선정한다는 점에서는 재무적 투자기법이 상정하고 있는 기본원칙과 부합하는 측면이 있기 때문에 긍정적으로 고려할 수 있을 것이다.[92] 그 경우에도 사회책임투자가 공적 연금기금의 의무적인 투자방식이 되는 것은 아니며 적격자 선별방식은 수탁자의 주의의무에 반하지 않는다는 의미에서 기금이 장기적인 수익성을 고려하여 탄력적으로 그러한 방식의 투자를 결정할 수 있다는 것뿐이다.

Ⅵ. 국민연금기금의 신탁적 특질과 지배구조 개선[93]

1. 기금운용지침과 자산배분기준

국민연금법은 국민연금기금을 연금급여에 충당하기 위한 책임준비금으로 규정하고 운용수익률 증진을 통한 기금재정 안정을 최우선 목표로 두고 있다(국민연금법 제102조제2항, 제3항). 그런데 투자정책서(IPS, Investment Policy Statement)에 해당하는 기금운용지침과 관련해서는 연금가입자의 권익이 극대화되도록 지침을 마련해야 한다고 규정하면서도 금융부문을 제외한 공공사업, 복지사업, 대여사업 등과 같은 분야에 대한 기금자산의 배분비율과 우선순위 등을 담은 지침을 작성할 의무를 기금운용위원회에 부과하고 있을 뿐이다(국민연금법 제105조제1항).

92) 곽관훈, 앞의 글, 479면.

93) 현행 국민연금법상 기금지배구조론의 핵심은 최종적인 기금의사결정 주체인 기금운용운용위원회의 기능을 보장하기 위하여 그 지위와 역할을 어떻게 구성하고 수탁자로서 그 책임성을 담보해낼 수 있는지에 놓여있다. 다만, 이 글에서는 이에 관한 논의는 다음으로 미루고 기금운용의 수익성 보장을 위한 제도적 보완이라는 측면에서 운용목적 및 기금운용자의 행위기준, 그리고 공공성과 수익성을 조화시킬 수 있는 방안 등에 대하여 살펴본다.

생각건대, 이러한 입법태도는 국민연금기금이 사회투자자본적 성격을 가지고 있으며 공공사업 등에 대한 기금자산배분이 국민연금가입자의 권익을 극대화시키는 수단이 된다는 인상을 줄 우려가 있다. 다시 말해서 권리와 이익을 뜻하는 '권익'이라는 표현은 공공사업이나 복지증진사업 등에 대한 기금의 투자를 요구하는 것이 연금가입자의 권리이자 이익에 부합하는 것이며 기금운용에 있어서 우선적 가치가 된다는 것으로 해석될 여지가 있다. 그러나 이는 국민연금기금을 복지부문에 투자하는 경우에도 소극적으로 "국민연금 재정의 안정을 해치지 않는 범위에서" 행해져야 한다는 점을 명시하고 있는 국민연금법 제102조제2항과 조화되기 어려운 것이다. 나아가 투자정책서로서 기금운용지침이 가지는 의미를 고려할 때 이러한 규율태도는 국민연금기금의 운용목적과 성격에 혼란을 야기할 우려가 있으므로 다음과 같이 정비할 필요가 있다. 먼저 국민연금기금 운용지침을 규정한 국민연금법 제105조제1항에 국가재정법 제79조제3항 각호에 따라 기금운용지침을 작성할 것을 규정함으로써 기금운용지침이 가지는 투자정책서로서의 성격을 분명히 할 필요가 있다. 입법의 중복으로 보일 수도 있겠으나 기금운용에 있어서 국가재정법은 기금운용계획안의 작성 및 제출 등에 관하여 우선적 효력을 가질 뿐이고(국가재정법 제65조), 국민연금기금 운용의 근간이 되는 법은 국민연금법이므로 전략적·전술적 자산배분기준으로서 기금운용지침이 가지는 중요성에 비추어 국민연금법에 지침작성의 기본방향이 기술되어야 한다. 아울러 전략적 자산배분에 해당하는 '투자자산별 배분' 등에 관한 사항에 대해서는 운용부문별로 그 운용목표와 기준을 법에 규율하는 것이 바람직하다. 국민연금법은 기금운용 일반원칙으로 '수익을 최대로 증대시킬 것'을 규정하고 있으며 복지증진사업에 대해서는 연금재정을 고려하여 소극적으로 실시할 것을 요구하고 있다(국민연금법 제102조제2항). 따라서 기금운용지침에서 복지사업 등에 대한 기금투자비율을 정함에 있어서도 연금재정 안정을 고려하여야 한다는 제약을 분명히 언급하는 것이 기금의 장기적인 재정안정을 위하여 최대한의 수익을 요구하는 국민연금법의 태도와 조화시킬 수 있을 것이다.

www.kci.go.kr

2. 기금운용자의 신인의무

국민연금기금의 지배구조에 있어서 신인의무란 기금의 운용에 관련된 자들이 연금가입자 등의 경제적 이익을 위해 전문적 식견을 바탕으로 최대한의 주의를 가지고 충실의무를 부담하면서 기금을 운용해야 한다는 것을 의미한다. 그런데 현행 국민연금법은 수탁자로서 기금운용자가 신인의무를 부담하는지에 대해서 명시적으로 이를 규정하지 않고 있어 해석론에 의하여 이를 해결하고 있다. 그 결과 국민연금법의 해석상 기금운용위원회를 포함한 기금운용자가 누구에 대하여 책임을 지는지에 대해 명확하게 판단할 수 없고 신인의무를 부담하는지 여부조차도 분명하지 않은 실정이다.

국민연금법은 안정성과 수익성이 기금운용의 목표임을 선언하면서도 실질적인 이익귀속주체가 누구여야 하는지에 대해서는 분명하게 규정하지 않고 있다(국민연금법 제102조제2항). 더욱이, 같은 법 제102조제3항은 금융부문과 공공부문 투자시에 기금이 자산종류별 시장수익률을 넘는 수익을 내기 위해서 신의성실의 원칙을 지킬 것을 요구하고 있으나 여기에서도 '누구의 이익을 위하여' 주의의무를 다하여야 하는지에 대해서 규정하고 있지 않을 뿐만 아니라 그마저도 복지부문은 제외하고 있으므로 이를 과연 기금운용에 대한 신인의무로서 주의의무를 인정한 것으로 볼 것인지 의문이다. 기금운용자의 주의의무에 대한 명문의 근거는 국민연금법이 아닌 국민연금기금운용규정 제4조제1항에서 찾을 수 있을 뿐이지만, 이마저도 "직원은 …… 선량한 관리자의 주의의무에 최선을 다하여야 한다."고 규정하고 있어서 수탁자의 주의의무로 규정한 것인지 최선의 노력을 다하여야 한다는 선언적 규정인지도 불분명하다. 게다가 기금의 전략적 자산배분을 책임짐으로써 운용수익의 변동성에 커다란 영향을 미치는 기금운용위원회는 기금운용에 관한 주요한 사항에 대한 심의·의결권을 가지고 있으나(국민연금법 제103조제1항), 국민연금법의 해석상 위원회가 그 기능과 권한에 상응하는 주의의무를 부담한다는 근거를 찾기 어렵다. 물론 국민연금법 제102조제3항에서 규정하고 있는 기금의 관리·운용의 범위를 넓게 해석하여 기금운용 의사결정 전반에 대한

www.kci.go.kr

심의 · 의결권을 가지는 기금운용위원회 역시 신의성실의무를 부담하는 것으로 이해할 여지는 있다. 그러나 국민연금법은 기금의 관리 · 운용주체로서 보건복지부장관을 규정하고 있고 각호에서 구체적인 운용기준을 열거하면서 이러한 업무의 위탁에 대해 규정하고 있다는 점에서, 이는 기금관리·운용주체인 보건복지부장관과 이를 위임받은 국민연금공단의 기금운용에 대한 행위기준을 정한 것일 뿐이다(국민연금법 제102조제1항, 제5항).[94] 뿐만 아니라 국민연금기금운용규정은 국민연금공단의 임직원을 규율대상으로 하므로 보건복지부 내에 설치되어 공단 외의 조직에 불과한 기금운용위원회는 그 적용대상이 아니다. 따라서 위 규정을 기금운용위원회가 기금에 대해 수탁자로서 주의의무를 부담하는 것으로 보는 것은 지나친 확장해석이다.

수탁자의 행위기준과 기금운용이익의 궁극적인 귀속주체를 명확히 하는 것은 기금운용성과와 직결되는 것이다. 기금운용위원회를 비롯한 기금운용자들은 기금의 관리 · 운용에 있어 수탁자의 지위에 있음에도 그 책임성의 대상이 모호하며 특히, 기금운용위원회는 신인의무를 부담하는지에 대해서도 분명하게 나타나 있지 않으므로 이에 대한 법제 정비가 요구된다. 따라서 국민연금법에도 외국의 입법례와 같이 신중투자자원칙과 충실의무, 분산투자의무 등을 명문화해 둠으로써 차제에 법률관계를 명확히 해둘 필요가 있다.[95]

3. 국가의 지급보장책임 및 공공성 원칙의 적용에 따른 손실보상

3.1. 기금운용성과에 대한 법적 책임

사회보험인 국민연금제도는 공적 연금이므로 국가가 운영주체가 된다. 국민연금법은 국민연금사업의 주체로 보건복지부장관으로 대표되는 국가를 상정하고 보험계리적 불균형을 시정하여 기금재정의 안정을 도모하고자 국가에게 주기적인 재정계산을 실시하여 연금보험료 조정 등에 관한 기본계획을

94) 조성훈/고광수/박창욱, 앞의 글, 45면.
95) 장정애, “연기금의 기업지배적 역할의 활성화 방안”, 「상사판례연구」 제23집 제1권, (한국상사판례학회, 2010. 3) 599면.

www.kci.go.kr

수립할 의무를 지우고 있다(국민연금법 제2조, 제4조). 국민연금제도의 지속가능성을 확보하기 위한 위와 같은 노력에도 불구하고 2060년에는 기금소진이 예상되는 등 장기적인 재정전망은 밝지 않은 실정이다.[96] 그런데 공무원연금 등과 같은 특수직연금과는 달리 국민연금법은 기금수지 부족분에 대한 국가의 책임에 대해서 침묵하고 있다(공무원연금법 제69조제1항 및 제69조의2, 사학연금법 제53조의7, 군인연금법 제39조의2). 제도 운영주체가 국가라는 점, 전 국민을 대상으로 하는 사업이라는 점, 그리고 5년마다 재정수지 계산을 하여 연금보험료 등을 조정하도록 제도적 보완책이 마련되어 있다는 점, 현행 국민연금제도는 사전에 연금급여수준이 정해진 확정급여방식을 취하고 있다는 점은 사실상 연금지급채무를 부담하는 국가가 지급불능 단계까지는 이르게 하지 않을 것이라는 기대를 갖게 한다.

그러나 만약 이른바 기금고갈이 현실화된 경우, 국가의 연금지급보장에 관한 규정이 없이도 위와 같은 이유만으로 국가에 대해 연금의 지급을 구하는 것이 가능할 것인지에 대해서는 회의적이다. 책임의 근거가 되는 명문의 규정이 없는 상황에서 정책실패에 대한 법적 책임을 추궁하는 것이 사실상 어려울 뿐만 아니라 기금운용자에게 엄격한 신인의무를 지우는 것으로 해석하더라도 신인의무는 본질적으로 행위규범이라는 점에서 신인의무에 좇아 기금을 운용하였다면 그 수탁자에게 합리적인 예측을 벗어난 결과에 대한 책임을 물을 수는 없기 때문이다. 따라서 기금의 관리·감독 및 연금제도 전반에 대한 국가의 책임성을 확보하고 다른 특수직연금과의 형평성을 감안할 때 연금급여에 대한 국가의 지급보장책임을 명문화하는 것이 필요하다. 기금재정추계와의 밀접한 관련성을 고려하여 재정계산 및 급여액의 조정에 관한 국민연금법 제4조와 함께 이를 규율하거나, 국민연금사업비용의 일부 또는 전부에 대한 국고부담을 규정한 국민연금법 제87조에 항을 추가하여 "적립된 기금으로 연금급여를 충당할 수 없는 경우에는 그 부족한 금액을 국가가 부담한다."는 취지의 조항을 신설하는 것이 합리적이라고 본다.

www.kci.go.kr

96) 국민연금기금재정추계위원회, 앞의 글, 6면.

3.2. 공공성 원칙과 손실보상

공공성 원칙이 적용된 결과, 불가피하게 기금이 손실을 보았다면 국가가 이를 보전해주는 방안도 신중히 검토할 필요가 있다. 소극적 개념으로서 공공성 원칙을 이해하고 이를 수탁자가 부담하는 신인의무의 내용을 제한하는 국가재정법상 한계로 해석하는 때에도, 그에 따른 수탁자의 운용수익 포기가 있었다면 이는 수탁자의 면책근거는 될 수 있을 것이지만 기금의 손실을 정당화시켜주지는 못한다. 최근에 국부·기술유출 논란을 빚은 한라공조 공개매수사건에서 보듯이 기금운용에 있어서 공공성 원칙을 요구하는 한, 기금이 국민경제 등에 미치는 영향을 이유로 부득이하게 투자수익성을 포기하는 사례가 늘어날 것이다.[97] 국민연금기금이 자본시장에서 시장지배적 지위를 차지하게 되면서 기금의 투자결정이 개별 기업은 물론 경제 전체에 미치는 파급효과까지도 염두에 두어야 할 필요성이 더욱 커지고 있기 때문이다. 문제는 자본시장에 투입되는 국민연금기금의 절대적인 규모가 커지게 되면서 공공성 원칙이 기금의 투자 결정범위를 지나치게 제한함으로써 수익성을 훼손할 수 있다는 점이다. 이와 같은 경우에 국가는 연금지급을 통한 사회보장이라는 목표를 달성하기 위해서 기금의 수익성을 꾀할 책무와 국민경제 안정 및 활성화라는 정책목표가 충돌하게 되는 상황에 서게 된다. 당분간은 기금자산이 연금지급부채를 충분히 감당할 수 있기 때문에 다양한 정책적 목표를 가지는 국가는 정책결정의 효과가 직접적·가시적으로 표출되는 경제적 목표에 집중하게 된다. 그러나 이러한 결과는 기금의 수익성 확보에 커다란 장애가 되는 것이다.

생각건대, 국민연금기금과 같은 사회보장성기금에 적용되는 공공성 원칙의 의미와 방향은 사업성기금 등과는 다르게 취급되어야 한다. 기금은 국가가

---

97) 문화일보, “1,500억대 차익이냐 … 국부유출 막느냐 … 국민연금의 고민”, 2012. 7. 18. [http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2012071801071624034002(최종 방문일: 2012. 7. 31)]. 물론 우량기업인 한라공조를 당장 상장폐지 시키는 것보다 주식시장에서 지속적으로 거래될 수 있도록 만드는 것이 장기적 수익 관점에서 유리하다고 볼 수도 있다. 그러나 위와 같은 사례에서 공적 연금기금의 운용자는 정치적 책임론에 민감한 경향이 있기 때문에 기금운용의 공공성을 이유로 수익성을 희생할 가능성이 매우 높다.

특수한 정책목적을 실현하기 위하여 보유·운용하는 특정한 자금으로서 예산원칙의 일반제약으로부터 벗어나 신축적으로 운용되는 점을 특징으로 한다. 민간으로부터 재원을 조달하여 국가가 설치·운용한다는 점에서 국가재정법은 공공성 원칙을 기금의 일반운용원칙으로 규정하고 있다(국가재정법 제63조제1항). 이 경우 공공성의 원칙은 법률에 따른 강제부가금(부담금) 등을 통하여 조성된 공공기금이 민간시장을 교란하는 것을 막기 위한 측면에서 기금의 운용원칙으로 부과되는 것이다. 기금의 대부분을 차지하는 사업성기금[98]은 부담자와 수익자가 일치하지 않고 주로 정부출연금과 준조세적 성격을 가지는 강제부가금으로 조성되므로 공공성 원칙에 따른 자산운용 제약이 수긍되는 측면이 있다. 그러나 정책자금의 성격을 가지는 사업성기금과 달리 국민연금기금은 연금보험료 납부가 연금수급권 취득의 전제조건이 된다는 점에서 부담자와 수익자가 일치한다. 그 결과 세부적인 기금운용에 있어서 공공성 원칙에 따른 자산운용 제약은 연금가입자의 재무적 이익보장과 시장경제질서의 안정이라는 두 가지 가치를 조화하는 방향으로 해석되어야만 한다. 공공성 원칙을 획일적으로 적용하는 것은 시장경제질서의 안정이라는 직접적인 편익은 국민 일반에게 귀속되지만 그로 인한 운용손실은 연금보험료의 인상을 감수해야 하는 연금가입자의 몫이라는 점을 간과한 것이기 때문이다. 현행 국민연금법의 해석상 국민연금기금은 연금지급을 보장하기 위한 유일한 책임자산이 된다. 따라서 공공성 원칙에 따른 기금운용이 초래한 기금의 소극적 손실을 적정한 수준에서 전보해주는 제도적 보완책이 마련될 필요가 있다.

Ⅶ. 결론

국민연금기금과 같은 공적 연금기금은 이른바 대리인 문제에 극도로 취약

98) 사업성기금은 예산사업과 유사한 내용의 특정한 목적사업을 수행하는 데 필요한 자금을 관리·운용하는 기금으로 2012년 현재 44개의 기금이 설치되어 있다. 국회예산정책처, 「2012년도 대한민국 재정」, (2012. 3) 43면.

한 특징을 가진다. 이를 해결하기 위해서는 기금의 성격을 밝힘으로써 투자정책의 근간이 되는 운용목적을 분명히 하고 이를 실천하기 위한 기금지배구조를 만드는 것이 중요한 과제가 된다. 기금의 성격에 관한 논의가 갖는 중요성에도 불구하고 그간 이 문제는 기금의 투자수요에 대한 사회적·정책적 요구에 떠밀려 소홀하게 여겨져 온 것이 사실이다. 막대한 운용규모를 가지는 기금의 정책적 활용가치에만 주목한 까닭이다. 기금의 성격에 대해서는 이를 신탁자산으로 보고 신인의무에 입각한 수탁자의 기금운용을 통하여 기금의 재무적 성과를 높이고자 하는 견해와 사회후생효과를 높임으로써 장기적인 기금재정 안정을 도모하려는 견해가 크게 나뉜다. 후자의 견해와 궤를 같이하는 것으로 국민연금기금의 국부펀드적 속성을 강조하는 견해도 최근 들어 제기되고 있다. 과거와 달리, 금융부문에 편중된 기금운용의 위험성을 지적하고 경제적 관점에서 탄력적인 기금운용방안의 하나로 사회투자와 같은 다양한 투자방식을 요구한다는 점에서 최근에 주장되는 사회투자자본설과 국부펀드설은 긍정적인 측면을 가진다. 그러나 정치적 전용가능성과 사회적 압력에 대한 취약성, 그리고 투자결과에 대한 책임성을 실현하기 어렵다는 점에서 사회투자자본설은 수긍하기 어렵다. 마찬가지로 국부펀드적 속성을 강조하는 견해 역시, 기금을 운용하는 국가에게 지나치게 자율성을 부여하여 기금에 대한 재정규율과 기금운용의 독립성을 약화시킬 우려가 있다는 점에서 취하기 어렵다.

생각건대, 국민연금기금의 성격을 신탁자산으로 보고 기본적으로 기금운용 수탁자의 신인의무에 입각한 수익성 중심의 기금운용을 통하여 기금의 재무적 성과를 높이는 방향으로 기금을 운용하는 것이 바람직하다고 본다. 사회·경제적 투자목적을 기금운용의 또 다른 목표로 삼는 것은 운용목적의 상충을 불러오게 되어 기금운용의 혼선을 가져올 우려가 있기 때문이다. 혹자는 금융부문에 기금투자가 편중되었을 때 생겨나는 유동성 문제나 '연못속의 고래'로 비유되는 국민연금기금의 거대화 문제에 효율적으로 대처하기 위해서는 단기적 재무성과에 집착할 수밖에 없는 금융부문 투자보다는 장기적

www.kci.go.kr

성과를 거둘 수 있는 사회투자 또는 사회책임투자(SRI)를 적극적으로 실시해야한다고 주장한다. 그러나 이와 같은 투자 역시 장기적 관점에서 확실한 수익을 보장한다고 단언할 수는 없고 사회책임투자의 경우, 규범적 가치판단으로 인한 기회비용 손실을 초래하는 문제점이 있으므로 이러한 주장은 다분히 이상적인 견해표명이 아닌가 하는 의구심이 든다. 특히 당장에 객관적인 손익분석은 어렵고 그 결과 또한 장기적인 시간이 지나야 비로소 확인이 가능하다는 점에서, 명분만을 가지고 기금을 활용하려는 이해관계자들에 의해 기금운용이 좌우될 위험성이 있다는 점을 지적하지 않을 수 없다. 이러한 점을 감안하면 재무적 투자를 원칙으로 하면서 대체투자나 해외투자 확대와 같은 방법으로 투자방식을 다변화시키는 것이 위험의 객관화를 통한 예측가능성 확보 측면에서 좀 더 바람직한 접근으로 보인다.

같은 맥락에서 공공성 원칙을 공익적 가치의 적극적 실현으로 이해하여 국민연금기금을 조성하는 목적과는 무관한 고용, 복지와 같은 분야에 대해서 기금의 사회투자를 강화하거나 사회적으로 바람직한 기업풍토를 조성한다는 명분으로 막연히 사회적 책임투자(SRI)를 확대하는 것은 경계할 필요가 있다. 나아가 공공성 원칙을 소극적으로 이해하게 되면 공공성 원칙에 따른 기금운용제한이 수탁자의 신인의무에 내재하는 한계가 아닌 국가재정법에 따른 운용제한에 불과해지므로 기금의 성격에 따라 공공성 원칙에 따른 손실보상을 입법론적으로 고려할 여지가 생긴다. 공공성 원칙이 공공자금이 민간시장을 교란하는 것을 막기 위해서 인정된 것이라는 점을 감안하면 기금의 종류에 상관없이 공공성의 기준을 획일적으로 적용할 것은 아니라고 본다. 정책자금인 사업성기금과 달리 연금기금은 부담자와 수익자가 일치할 뿐만 아니라 급여책임준비금이 된다는 점에서 다르게 취급할 여지가 있기 때문이다. 따라서 국민경제 또는 자본시장에 미치는 부정적인 영향이 문제가 되어 기금의 운용수익 포기가 있었다면 이와 같은 기금의 소극적 손실을 전보해주는 제도적 보완책이 마련될 필요가 있다.

한편 기금의 성격을 신탁자산으로 이해하는 견해는 대체로 기업지배구조

www.kci.go.kr

위험을 관리하는 수단으로써 적극적 주주권 행사의 유용성을 긍정하고 있다. 다만, 이러한 견해는 투자위험관리 측면에서 기금의 수익성을 높이기 위하여 주주권 행사를 고려할 수 있다는 것이지 기금의 신탁자산적 성격의 논리적 귀결로 주주권의 적극적 행사를 인정하자는 것은 아니다. 이러한 견해에 따르면 기금의 주주권 행사는 수익성에 미치는 영향을 고려해서 탄력적으로 판단할 문제가 된다. 이에 비해 기금을 사회투자자본의 일종으로 이해하는 대부분의 견해는 적극적 주주권 행사가 가져올 수 있는 재무적 성과에 대해서는 큰 의미를 두지 않고, 재벌개혁에 효과적인 수단이라는 점을 강조하면서 공익성을 가지는 국민연금기금이 주주권을 적극적으로 행사할 것을 주문한다. 기금운용을 사회적 변화를 가져오는 수단으로 보는 것이다. 국민연금기금을 사회투자자본이나 국부펀드로 이해하는 견해는 기금의 이상적인 쓰임새에 관심을 두고 있다. 그러나 이러한 논의에서 국민연금기금이 연금급여를 충당하기 위한 책임준비금이라는 사실은 종종 간과되고 있는 것 같다. 이 글은 이러한 문제에 단초를 제공하려는 것이다.

〈참고문헌〉

1. 국내문헌

강대섭, “회사지배구조와 기관투자자의 역할”, 「상사판례연구」 제15집, 한국상사판례학회, 2003. 12.

강성원, “딜레마에 빠진 국민연금개혁”, 「CEO Information」 제598호, 삼성경제연구소, 2007. 4. 4.

곽관훈, “사회책임투자(SRI)와 기관투자자의 역할”, 「비교사법」 제13권 제2호, 한국비교사법학회, 2006. 6.

곽윤직, 「채권총론」 제6판, 박영사, 2007.

국민연금공단, 「국민연금법 해설」, 2001.

_____, 「국민연금법 해설」 전면개정판, 2010.

www.kci.go.kr

_____, 「국민연금기금 현황보고서」, 2012. 4(미발간).
국민연금기금재정추계위원회, “2008년 국민연금기금 재정계산 장기재정추계결과”, 「2008 국민연금기금 재정계산공청회 발표자료집」, 2008. 8. 19.
국회예산정책처, 「2012년도 대한민국 재정」, 2012. 3.
김민석, “국부펀드의 세계적 추세와 정책적 시사점”, 「국회금융정책연구회 정책심포지엄발표집」, 한국증권연구원, 2008. 9. 23.
김연명, “신탁기금인가, 사회투자자본인가?: 국민연금기금의 성격 투자정책에의 함의”, 「사회복지정책」 제38권 제2호, 한국사회복지학회, 2011. 6.
김용하, “국민연금기금 관리운용체계의 개선을 위한 소고”, 「정부학연구」 제10권 제2호, 고려대학교 정부학연구소, 2004.
김준영/김용하, 「국민연금 기금관리체계의 효율적 구축방안에 관한 연구」 보건복지부 용역보고서, 1998.
남재우, “국민연금기금의 주주권 행사에 관한 소고”, 「자본시장 Weekly」 2012-07호, 자본시장연구원, 2012. 2. 20.
맹수석, “간접투자신탁업자의 주의의무와 투자고객 보호방안”, 「증권법연구」 제6권 제2호, 한국증권법학회, 2005. 12.
보건복지부, 「국민연금법 전부개정법률안 공청회 자료집」, 2007. 10. 19.
_____, 「2012년도 기금운용지침(안): 국민연금기금 투자정책서」, 2011. 6.
안수현, “연금과 회사지배구조”, 「BFL」 제15호, 서울대학교 금융법센터, 2006. 1.
오성근, “기업의 사회적 책임(CSR)과 사회적 책임투자(SRI)에 관한 고찰”, 「비교사법」제13권 제4호, 한국비교사법학회, 2006. 12.
원종욱, “국민연금기금의 관리체계 개선방안”, 「보건복지포럼」 제70호, 한국보건사회연구원, 2002. 8.
유상현, 「공적 연기금의 사회책임투자(SRI) 방안」 연구보고서 2006-05, 국민연금연구원, 2006. 12.
이승호/김한수/최순영, 「글로벌 국부펀드 현황 및 시사점」조사보고서 12-01, 자본시장연구원, 2012. 6.
임영재/이중기, 「기업연금의 지배구조설계에 관한 소고」 정책연구시리즈 2003-03, 한국개발연구원, 2003. 12.
장근영, “영미법상 신인의무 법리와 이사의 지위”, 「비교사법」 통권 제40호, 한

www.kci.go.kr

국비교사법학회, 2008.
장영광, 「증권투자론」, 신영사, 2006.
장우영, 「공적 연금기금의 지배구조에 관한 연구: 국민연금기금을 중심으로」, 박사학위 논문, 경희대학교 대학원, 2009.
_____, "기금취득주식양도에 대한 증권거래세 부과의 법적 문제에 관한 고찰", 「법제연구」제39호, 한국법제연구원, 2010.
장정애, "연기금의 기업지배적 역할의 활성화 방안", 「상사판례연구」 제23집 제1권, 한국상사판례학회, 2010. 3.
전창환, "연금지배구조의 정치경제학: 미국과 캐나다의 사례", 「동향과 전망」 통권 제66호, 한국사회과학연구소, 2006. 2.
_____, "국민연금의 지배구조와 기금운용체계: 문제점과 개혁방향", 「경제와 사회」 통권 제73호, 비판사회학회, 2007. 3.
전택승, 「기금제도 분석 및 개선방향 연구」정책보고서 03-09, 한국조세연구원, 2003. 12.
정찬형, 「상법강의(상)」 제11판, 박영사, 2008.
정창률, "국민연금기금의 근본성격에 관한 연구: 다양한 위상과 가능성 고찰", 「사회복지정책」 제37권 제1호, 한국사회복지정책학회, 2010. 3.
조성훈/고광수/박창욱, 「공적연금의 지배구조에 관한 연구: 국민연금을 중심으로」 연구보고서 04-04, 한국증권연구원, 2004. 9.
주강원, "국부펀드의 규제에 관한 연구", 「홍익법학」 제11권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2010.
참여연대, 「복지국가를 위한 국민연금기금의 사회적 활용방안」, 2011. 5. 13.
한성윤/박길남/임원웅, 「국민연금기금의 자산배분」 연구보고서 2003-07, 국민연금연구센터, 2003.

2. 외국문헌

Béland, D., "The Politics of Social Learning: Finance, Institutions, and Pension Reform in the United States and Canada," *Governance*, Vol. 19. No. 4, International Journal of Policy, Administration, and Institution,

www.kci.go.kr

October 2006

Blundell-Wignall, A et al., *Sovereign Wealth and Pension Reserve Fund Issues*, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions 14, OECD, January 2008.

Carmichael, J. & Palacious, R., "A Framework for Public Pension Management," *Public Pension Fund Management: Governance, Accountability and Investment Policies*, Proceedings of the Second Public Pension Fund Management Conference, World Bank, May 2003.

Cowe, Roger, *Risk Returns and Responsibility*, Association of British Insurers, 2004.

CPPIB, *Written Statement of the Canada Pension Plan Investment Board*, March 2008.

_____, *2012 Annual Report*, May 2012.

Hawley, J. P. & Williams, A. T., *The Rise of Fiduciary Capitalism: How Institutional Investors Can Make Corporate America More Democratic*, University of Pennsylvania Press, 2000.

Hess, D., "Protecting and Politicizing Public Pension Fund Assets: Empirical Evidence on the Effects of Governance Structures and Practices", *UC Davis Law Review*, Vol. 39, University of California, Davis, School of Law, November 2005.

Iglesias, A. & Palacios, R. J., *Managing public pension reserves. Part I: Evidence from the international experience*, Social Protection Discussion Paper Series 3, World Bank, April 2000.

IMF, *Sovereign Wealth Fund, Generally Accepted Principles and Practices Santiago Principles*, October 2008.

ISSA, *Guidelines for the Investment of Social Security Funds*, 2008.

Monk, A. H. B, *Is CalPERS a Sovereign Wealth Fund?*, No. 8-21, Center for Retirement Research at Boston college, December 2008.

Myners, P., *Institutional Investment in the United Kingdom: A Review*, HM Treasury, March 2001.

www.kci.go.kr

Richardson, B. J., "Do the Fiduciary Duties of Pension Funds Hinder Socially Responsible Investment?," *Banking and Finance Law Review*, Vol. 22, February 2007.

Sass, S. A., "Reforming the Canadian Retirement System: Investing Social Security Assets in Equities," *Global issue in brief*, No. 5, Center for Retirement Research at Boston College, April 2006.

Stevenson, R. W., "Pension Funds Becoming a Tool for Growth," *New York Times*, 17 March 1992.

3. 인터넷 자료(최종 방문일: 2012. 7. 31)

경제개혁연대, "국민연금, 구체적인 실천방안과 함께 주주권 행사 강화해야", 2011. 4. 27.[http://www.ser.or.kr/sub.html?sub=policy&pn=press&m=view&article_id=19375].

동아일보, "경제단체 '공적연기금 기업견제는 연금사회주의'", 2011. 4. 26.[http://economy.donga.com/total/3/01/20110426/36701842/1].

매일경제신문, "국민연금 '사회책임투자' 4조 넘었다", 2012. 5. 20.[http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=307064].

문화일보, "1,500억대 차익이냐… 국부유출 막느냐…국민연금의 고민", 2012. 7. 18.[http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2012071801071624034002].

주제어 : 국민연금기금, 사회책임투자, 신인의무, 신탁자산, 사회투자자본, 국부펀드

접 수 일 : 2012년 7월 31일
수 정 일 : 2012년 8월 16일
게재확정일 : 2012년 8월 20일

www.kci.go.kr

〈Abstract〉

A Study on the Legal Characteristics and Operational Principles of National Pension Fund

Jang, Woo-Young

As the diverse opinions about investment policy of National Pension Fund of Korea have arisen, it necessitates the discussion about the characteristics of the fund. Traditionally, there are some arguments about perspectives on the characteristics of the fund. One thing is to understand it as a trust fund seeking for commercial mandate, the other thing considers it as a social investment capital focusing on social mandate. Add on the latter opinion, the theory of a Sovereign Wealth Fund(SWF) has emerged and provided new perspective on that matter. Whether to understand it as a social investment capital or a SWF, both opinions share the same objective in search for the flexible fund investment.

This paper opposes these opinions, in that they overlook the important thing, which is the main objective of raising and reserving the fund is to meet the demand of the beneficiaries' requests. Also, this paper analyzes the main characteristic of the fund as a trust fund, and then insists that financial principles -- profitability and stability -- should be considered to be the most fundamental management standard for the fund.

Key Words : national pension fund, socially responsible investment, fiduciary duty, trust fund, social investment capital, sovereign wealth fund

www.kci.go.kr